

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப்பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 2110/52 - 2019 පෙරෙවාරි මස 15 වැනි සිකුරාදා - 2019.02.15

2110/52 ஆம் இலக்கம் - 2019 ஆம் ஆண்டு பெப்புருவரி மாதம் 15 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி IV(அ) - மாகாண சபைகள்

மாகாண சபை அறிவித்தல்கள்

தென் மாகாண மாகாண சபை

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு தென் மாகாண சபை

தென் மாகாண சபையின் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் சாசனம்

தென் மாகாண கூட்டுறவு அமைச்சர் உடலமத்த கமகே தயாவங்ச ஆரியதிலக ஆகிய நான், இதில் பிரசுரிக்கப்படும் 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆம் இலக்க, தென் மாகாண சபையின் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் சாசன வரைபு இந்த வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்படும் திகதியில் இருந்து இரண்டு வாரங்கள் முடிவடைந்த பிறகு தென் மாகாண சபைக்கு சமர்ப்பிப்பதாக இதன் மூலம் அறியத்தருகின்றேன். யாதொருவருக்கு இந்த சாசனத்தின் அடங்கிய ஒழுங்குகள் தொடர்பாக சமர்ப்பிப்பதற்கு ஏதேனும் காரணம் அல்லது திருத்தங்கள் இருந்தால் அந்த காரணம் அல்லது திருத்தங்கள் அதே காலத்திற்குள் எனக்கு சமர்ப்பிக்க முடியும்.

உடலமத்த கமகே தயாவங்ச ஆரியதிலக,
தென் மாகாண விவசாய, கமநல அபிவிருத்தி நீர்ப்பாசன
நீர் விநியோகம் மற்றும் வடிகால அமைப்பு,
உணவு விநியோகம் மற்றும் பகிர்ந்தளித்தல்
வியாபாரம் மற்றும் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி அமைச்சு.

தென் மாகாண விவசாய அமைச்சு,
காலி,
2019, சனவரி 18.

2019 ஆம் ஆண்டின் ஆம் இலக்க, கூட்டுறவு சங்கங்களின் சாசன வரைபு

தெற்கு மாகாணம் கூட்டுறவு சங்கத்தின் அமைப்பு, பதிவு செய்தல், கண்காணிப்பு, நிர்வாகம், கணக்காய்வு, கூட்டுறவுக் கல்வி மற்றும் விளம்பர மற்றும் அபிவிருத்தி செய்வதற்காக ஏற்பாடுகள் செய்வதற்காக கூட்டுறவு சங்கம் அமைத்தல் மற்றும் நிர்வாகத்திற்குரிய எழுதப்பட்ட சட்டத்தை தீர்மானித்தலுக்காக அதற்கு சம்பந்தமான அல்லது பொருந்தாத விஷயங்களுக்கு ஒழுங்குகள் வழங்குவதற்கான சாசனமாகும்.



இந்த சாசனத்தின் 1983 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க மற்றும் 1992 ஆம் ஆண்டின் 11 ஆம் இலக்க கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் (திருத்தச்) சட்டத்தின் திருத்தமும், 1972 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் இலக்கமுடைய கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் சட்டம் பொருந்தாமல் உள்ளது.

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தென் மாகாண சபையால் இவ்வாறு விதிக்கப்படும்.

குறுகிய பெயர்
மற்றும் செயற்
படுத்தும் திசுதி.

1. இந்த சாசனத்தின் தென் மாகாண சபையின் 2019 ஆம் ஆண்டின் ஆம் இலக்க, கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் சாசனம் என்று அறியப்படுத்துவதுடன் தென் மாகாண சபை ஆளுநரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திசுதியில் இருந்து செயல்படும்.

அத்தியாயம் - I

பதிவு செய்தல்

நியமித்தல் மற்றும்
நியமிக்கப்பட்ட
நபரின் அதிகாரம்.

2. (1) இலங்கை தென் மாகாணத்திற்காக கூட்டுறவு அபிவிருத்தி மாகாண ஆணையாளர் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் ஆகியோர் நியமித்தல் அவ்வாறு தேவைப்படின் மாகாண உதவி ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளர் அல்லது உதவி ஆணையாளர் மற்றும் பல பதிவாளர்கள் நியமிக்கப்படலாம்.
- (2) தென் மாகாண மாகாண சபையின் கூட்டுறவு விடயத்திற்குப் பொறுப்பான அமைச்சரால் விசேட மற்றும் சாதாரண கட்டளை மூலம் மாகாணப் பிரதி ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளர் மற்றும் உதவி ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளருக்கு இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் அல்லது அது தொடர்பாக விதிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளில் குறிப்பிட்ட மாகாண ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளருக்குரிய அனைத்து அதிகாரங்களும் அதன் பகுதியைப் பகிர்ந்தளிக்க முடியும்.
- (3) கூட்டுறவு அபிவிருத்தி மாகாண ஆணையாளராக அல்லது கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளராக தற்போது வேலை செய்யும் ஒருவருக்கு தென் மாகாணத்திற்குள் தற்போதும் வேலை செய்வதற்கு நியமிக்கப்படும் அல்லது செயல்படும் ஒருவருக்கு இந்த சாசனத்தின் கீழ் அல்லது அதற்குரியவாறு உருவாக்கப்பட்ட அல்லது உருவாக்கப்பட்டதென்று கருதப்படுகின்ற ஏதேனும் சட்ட விதிகளின் கூட்டுறவு சங்கத்தின் பதிவாளருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரம் இருக்க வேண்டியதுடன், அவரால் அந்த அதிகாரத்தை செயல்படுத்த முடியும்.
- (4) கூட்டுறவு அபிவிருத்தி மாகாண ஆணையாளருக்கு ஒத்துழைப்பு அளிப்பதற்கு நியமிக்கப்படும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் இந்த சாசனத்தின் கீழ் மற்றும் அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது உருவாக்கப்பட்டதென்று கருதப்படுகின்ற ஏதேனும் சட்ட விதியின் கீழ் பதிவாளருக்குரிய அதிகாரத்துக்கிடையே அவர் உத்தேசித்த முறையில் இந்த பந்தியின் கீழ் செய்யப்படும் ஏதேனும் சாதாரண அல்லது விசேட கட்டளை குறிப்பிடப்படுவதே நிச்சயிக்கப்பட்ட விதிகளின் கூட்டுறவு சங்கத்தின் பதிவாளருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரம் இருக்க வேண்டியதுடன், அவரால் அந்த அதிகாரத்தை செயல்படுத்த முடியும்.

பதிவு செய்யக்
கூடிய சங்கங்கள்.

3. இங்கே உள்ளடக்கப்பட்ட ஒழுங்குகளுக்கு உட்பட்டது :

- (1) அதன் உறுப்பினர்களின், பொருளாதார கல்வி, சமூக மற்றும் கலாச்சார நலன்களை, பொதுநல மற்றும் தன்னார்வ அமைப்பு ஒன்றுபட்டு மேம்படுத்துவதற்கு குறிக்கோளாகக் கொண்டு கூட்டுறவுக் கொள்கைகளையும் கூட்டுறவு அடையாளத்தையும் பாதுகாத்து கூட்டுறவு கொள்கைகளை மற்றும் நெறிமுறை உட்பட்ட அமைப்புகள் மற்றும் தொழில்முனைவோராக நடாத்திச் செல்லுவதற்கு குறிக்கோளாகக் கொண்ட சங்கமாகும் ;

அல்லது

- (1) ஆவது பந்தியில் குறிப்பிட்ட சங்கங்களின் செயற்பாடுகள் இலகு செய்வதற்கு நோக்கமாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட அதன் உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் உள்ளடக்கிய சங்கமாகும். வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடன் அல்லது இல்லாமல் இந்த சாசனத்தின் கீழ் பதிவு செய்ய முடியும். அவ்வாறாயினும், பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் அங்கத்துவராயிருக்கும் சங்கத்தின் பொறுப்பு வரையறுக்கப்படும்.

(2) சங்கத்தின் உறுப்பினர்களின் பொறுப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் சந்தர்ப்பத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம் அல்லாத எந்த உறுப்பினரும் ஐந்தில் ஒன்று அதிகப்பட்சம் தொகைக்கு உட்பட, அந்த சங்கத்தின் பங்குதாரரின் பங்கு மூலதனத்தின் விதிகளிலிருந்து விதிக்கப்படும் தொகையைவிட அதிகமாக இது அளவுக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது.

4. (1) (அ) சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் மட்டும் உள்ளடக்கிய சந்தர்ப்பத்தில் அங்கத்தவர்களின் வயது 18 இற்கும் மேற்பட்டதாயின் சங்கம் செயல்படும் பிரதேசத்திற்குள் குடியிருப்பாளராக இருப்பதுடன் சேவையில் இருப்பவராயின் அசையா சொத்து இருப்பவராயின் சங்கத்தால் வழங்கப்படும் சேவைகளையும் பயன்படுத்துவதற்கு சக்தியுடையவராகவும் அங்கத்தவர்களில் குறைந்தபட்சம் இருபது உறுப்பினர்களைக் கொண்டதாக இல்லையென்றால் ; அல்லது

பதிவு
விதிமுறைகள்.

(ஆ) (i) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களில் மாத்திரம் அது உள்ளடக்கியதாயின் மற்றும் குறைந்தபட்சம் ஐந்து பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்கள் அல்லது அதே வணிக நோக்கத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் 50% க்கும் அதில் இரண்டில் அதிகமானவை இல்லை என்றால் அந்த வியாபார நோக்கத்துடன் அந்த மாவட்டத்திற்குள் வேறு சங்கமும் பதிவு செய்யப்படாதவிடத்து ;

(ii) சங்கங்களின் உறுப்பினர்கள் கொண்ட சங்கங்களால் உருவாக்கப்பட்டதன் மூலம் மாகாண சங்கம் அல்லது சங்கம் உருவாகுவதாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட மூன்று சங்கங்கள் அதற்கு இல்லை என்றால்.

(இ) (i) சங்கத்தால் ஈடுபடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்படும் செயல்கள் பொருளாதார ரீதியாக பொருந்துமாறு ;

(ii) சங்கத்தால் தீர்மானிக்கப்பட்ட துணைச் சட்டம் இந்தச் சாசனத்தில் சாசன விதிகளின்படி, இந்த சாசனத்தால் அல்லது அதன் கீழ் செய்யப்பட்டதும் அல்லது செய்யப்பட்டதாகக் கருதப்படும் சட்டங்களின் ஒழுங்குகளுக்கு இணக்கத்துடன் ;

ஆணையாளரால் நியமிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு நபரின் அல்லது நிறுவனத்திடமிருந்தும் ஒரு அறிக்கை அல்லது பரிந்துரையை சங்கத்தால் பெறவில்லை என்றால் ;

(ஈ) தீர்மானிக்கப்பட்ட துணைச்சட்டம் தற்செயலுக்காக உரியவாறு அழைக்கப்பட்ட சபைக் கூட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்றால் ;

(உ) பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பத்திரம் கையொப்பமிடும் அனைத்து உறுப்பினர்களால் தனது அங்கத்துவம் சம்பந்தமான கொடுப்பனவைப் பூர்த்தி செய்யாவிடின்;

(ஊ) சாதாரண தொழில் முனைவோர் நோக்கத்துடன் அந்த அதிகார எல்லைக்குள் வேறு சங்கம் பதிவு செய்யப்பட்டால் அல்லது சங்கம் பதிவு செய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அதன் பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் மகா சபை தீர்மானிக்கப்பட்ட உடன்பாடு செய்வதற்கு தீர்மானம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு மகா சபை உடன்பாட்டை ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் ;

(எ) சங்கத்தின் செயற்குழுவின் உறுப்பினர்கள் இடையில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு பேரும் 18 வயது முதல் 35 வயதிற்கு உட்பட்ட நபர்கள் இருத்தல் வேண்டும் என்று நிறைவேற்றநர் சங்கத்தின் உத்தேசித்த துணைச் சட்டங்களில் உட்பட்ட தேவையில்லை என்றால் மற்றும் அதன்படி நியமனம் இல்லையென்றால் ;

(இ) சங்கத்தை பதிவு செய்வதற்கான தீர்மானம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மகா சபை கூட்ட அறிக்கையின் மற்றும் கூட்டத்திற்கான வருகை சம்பந்தமான விபரம் மற்றும் துணைவிதி அங்கீகாரம் பெற்ற அறிக்கை அல்லது அறிக்கைகளை உறுதி செய்யப்பட்ட பிரதி;

(ஈ) விண்ணப்பத்தை கையொப்பமிடும் உறுப்பினர்களால் உறுப்பினர் பங்குகளை செலுத்துதல், உறுதி செய்தல் மற்றும் பணத்தை அந்த செயற்குழுவின் பொறுப்பில் இருப்பதுடன் சங்கத்தின் செயற்குழுவால் சான்றிதழ் ஒப்பமிட்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் ;

(உ) பதிவாளரால் விண்ணப்பப்பத்திரத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்தவொரு தகவலையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

6. சங்கத்தால் இந்த சாசனத்தின் மற்றும் விதிமுறைகளின்படி செயற்படுத்தியதாகவும், அந்தச் சங்கத்தில் பணிபுரிய கருத்து தெரிவிக்கும் செயல்கள் பொருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானதாக இருக்கும், மற்றும் சங்கத்தில் உத்தேசித்த துணை விதியின் இந்த சாசனத்தில் சட்டங்களுக்கு முரண்பாடற்றதாக மற்றும் உரிய சங்கம் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதங்கள் பழமையானவர் என்று கருதினால் பதிவாளர் திருப்தி அடைந்தால், அவர் தகுதி உடையவர் எனக் கருதினால் அவரால் அச்சங்கத்தை மற்றும் அதன் துணை விதி பதிவுக்காக 60 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்யலாம். ஏதேனும் சங்கம் பதிவு செய்வதற்கு பதிவாளர் நிராகரிக்கப்பட்டால் அதைப்பற்றி விண்ணப்பதாரருக்கு மேற்கூறப்பட்ட 60 நாட்களுக்குள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு நிராகரிப்பதற்கு எதிராக மேல் முறையீடு பதிவாளர் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட திகதி முதல் அறுபது நாட்களுக்குள் அமைச்சரவைக்கு பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பத்தில் கையொப்பமிட்டு எவருக்கும் சமர்ப்பிக்க முடியும். அவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்படும் முறையீடுகள் சம்பந்தமாக அமைச்சரால் மேல்முறையீட்டு நாளிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் அமைச்சர் ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும்.

பதிவு செய்தல்.

7. (1) ஒரு சங்கம் பதிவு செய்யப்படும் போது, பதிவாளரால் அந்தச் சங்கத்திற்குப் பதிவுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட வேண்டும்.

பதிவு செய்வதற்காக சாட்சி.

(2) பதிவாளர் ஒப்பமிடப்பட்டு பதிவுசெய்யப்பட்ட அந்தச் சான்றிதழில் குறிப்பிட்ட சங்கத்தை பதிவு செய்தல் நிராகரிக்கப்பட்டன என உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் அந்த சங்கத்தை பதிவு செய்யப்பட்டது என்பதற்கான தீர்க்கமான ஆதாரமாக இருக்க வேண்டும்.

8. (1) ஏதேனும் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் இந்தச் சாசனத்தின் அதன் கீழ் ஆக்கப்பட்ட சட்டவிதிகளுக்குட்பட்ட சங்கத்தின் பெயர் பிரசுரிக்கப்படும் உட்பட்ட சங்கத்தின் துணைவிதி திருத்தப்பட வேண்டும்.

பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தில் துணை விதியை திருத்துதல்.

(2) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம் ஏதேனும் துணைச் சட்ட எந்தவொரு திருத்தம், இந்த சாசனத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படும் வரையில் செல்லுபடியாகும். இந்த நோக்கத்திற்காக, அந்தத் திருத்தத்தின் இரண்டு பிரதிகள் பதிவாளருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

(3) பதிவு செய்யப்பட்ட துணைவிதி சம்பந்தமான திருத்தம் தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் 4 (1) (இ) மற்றும் (ஈ) துணைப் பந்திகளில் குறிப்பிட்ட அறிக்கைகள் மற்றும் சட்ட விதிகளால் விதிக்கப்பட்ட மற்றும் ஆணையாளரால் விதிக்கப்பட்டுள்ள தகவல் மற்றும் அறிக்கையுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் மாத்திரம் அந்த திருத்தத்தை பதிவு செய்ய அவசியமில்லை.

(4) (அ) துணைவிதிகளின் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இந்தச் சாசனத்தின் அல்லது சட்டத்தின் ஒழுங்குகளுக்கு மீறாது என்று பதிவாளர் திருப்தி அடைந்தால், அவர் தன்னை பொருத்தமானவர் என்று கருதினால், அவரால் அந்த திருத்தத்தை 60 நாட்களுக்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும். அந்தத் துணைவிதி திருத்தம் பதிவு செய்தல் நிராகரிக்கப்பட்டால் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட (60) நாட்களின் காலாவதியாகும் முன் பதிவாளர் உரிய சங்கத்திற்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு நிராகரிப்பதற்கு எதிராக மேல் முறையீடு பதிவாளரின் கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட திகதி முதல் அறுபது நாட்களுக்குள் அமைச்சரவைக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்படும் முறையீட்டில் குறிப்பிட்ட திகதியிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் தீர்மானம் பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.

(ஆ) மேற்படி (அ) உப பிரிவின் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்படும் முறையீடுகளுக்கு உரிய அமைச்சரால் செயலாற்றும் முறை இந்த சாசனத்தின் கீழ் செய்யப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி நிர்ணயிக்கப்படும் முறையில் இருத்தல் வேண்டும்.

(5) சங்கத்தின் பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கு திருத்தம் அந்த சங்கத்தின் அல்லது எந்த உறுப்பினரோ அல்லது இருந்த உறுப்பினர்களின் ஏதேனும் உரிமை அல்லது தொடர்பு சம்பந்தமாக அதிகாரமற்றதென பின்னர் செயல்படும். ஏதேனும் சட்ட நடவடிக்கைகள் அந்தப் புதிய பெயரின் கீழ் அந்த சங்கத்தால் அல்லது சங்கத்திற்கு எதிராக முன்னுக்கு நடாத்திச் செல்ல முடியும்.

(6) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் துணைவிதி திருத்தங்கள் பதிவாளரால் பதிவு செய்யப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் தன்னால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அந்த திருத்தத்தின் பிரதி அவரால் சங்கத்திற்கு வழங்கப்பட வேண்டும். அந்த திருத்தத்தை சரியான முறையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று அந்த திருத்தத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி தீர்க்கமான ஆதாரம் இருக்க வேண்டும்.

(7) இந்த பிரிவின் “திருத்தம்” என்ற ஒரு புதிய சட்டத்தை உருவாக்கி மற்றும் துணைவிதியை மாற்றம் செய்தல் அல்லது நீக்கப்பட்ட சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

(8) இந்த சாசனத்தின் கீழ் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர்/பதிவாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து துணைவிதிகளும் இந்த சாசனத்தின் அதன் கீழ் ஆக்கப்பட்ட சட்டவிதிகளின் கீழ் செயல்பட வேண்டும்.

பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் சொத்துக்களும் பொறுப்புக்களும் இணைத்தல் பிரித்தலும் ஒப்படைத்தலும்.

9. (1) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் முன்பெற்றுக்கொண்ட பதிவாளரின் அங்கீகாரத்துடன் மற்றும் அந்த சங்கத்தின் மகா சபை கூட்டத்தில் சமூகமளித்து வாக்களிக்க மற்றும் உறுப்பினர்களின் அல்லது பிரதிநிதிகளின் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்மானங்களில் :

(அ) சங்கத்தின் சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் சம்பூரணமாக அல்லது அதன் எந்தவொரு பகுதியோ ஏதேனும் பதிவு செய்யப்பட்ட எந்தவொரு சங்கத்திற்கும் ஒப்படைத்தல் அல்லது ;

(ஆ) சங்கம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக பிரித்தல் வேறாக்கல் முடியும்.

(2) ஏதேனும் பதிவு செய்யப்பட்ட இரண்டு சங்கம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கணக்குகளில் பதிவாளரிடம் முன்பு பெற்று ஒவ்வொரு சங்கத்தின் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு சமூகமளித்து வாக்களிக்க தகுதியுடைய உறுப்பினர்கள் அல்லது பிரதிநிதிகளின் மூன்றில் இரண்டு பங்குக்கு மேல் வாக்களித்து ஒப்புதல் வழங்கப்படும் தீர்மானத்தில் ஒன்றுபட்டு புதிய சங்கம் உருவாக்க முடியும்.

(3) (அ) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தினால் (1) ஆவது உப பிரிவின் அல்லது (2) ஆவது உப பிரிவின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்படும் தீர்மானம் சந்தர்ப்பத்திற்கேற்ப ஒப்படைத்தல், பிரிவு அல்லது ஒருங்கிணைப்பு பற்றிய அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளடக்கியிருத்தல் வேண்டும்.

(ஆ) உத்தேசித்த பிரித்து வேறாக்கல் ஒருங்கிணைப்புகளை தகுதி சம்பந்தமாக ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளரால் அறிக்கை கோரப்படுவதுடன் உத்தேசித்த பகிர்ந்தளித்தல் பிரித்து ஒதுக்குவதுடன் அல்லது ஒருங்கிணைப்பு சம்பந்தமாக ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளரால் தீர்மானம் செய்யப்பட வேண்டும். அந்தத் தீர்மானம் இறுதியானதாகும்;

(இ) மேலே (1) அல்லது (2) உப பிரிவின்படி செயல்படுவதற்கு அங்கத்தவர் பெற்றிருந்தால், அதை செயல்படுத்துவதற்காக பதிவாளருக்குத் தேவை என்று கருதினால் அந்த செயல்களை செய்வதற்காக ஒரு நபர் அல்லது பலர் கொண்ட ஒரு குழு பதிவாளரால் நியமிக்கப்படலாம். இந்த நபருக்கு அல்லது குழுவுக்கு அந்த பணியை செய்வதற்காக அதிகாரம் வேண்டும்.

4. பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தால் இதன் பிரிவின் கீழ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு ஏதேனும் சொத்து மற்றும் பொறுப்புகள் உட்பட சந்தர்ப்பத்தில் அந்த சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள், காலப்பகுதியில் பொருந்தக்கூடிய எந்தவொரு சட்டத்திற்கும் முரணாக குறிப்பிட்ட அதை பாராமல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீர்மானம் மென்மேலும் உறுதிமொழி செய்யப்பட்டால் பங்குதாரருக்கு அந்த சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் உட்பட போதுமான பகிர்ந்தளிக்க கருதப்பட வேண்டும்.

10. (1) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் சொத்து அல்லது பொறுப்பு அனைத்தும் பதிவுசெய்த சங்கத்திற்கு இந்த சாசனத்தில் குறிப்பிட்ட ஏற்பாடுகளின்படி வழங்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் முதலாவதாக குறிப்பிடும் சங்கத்தின் பதிவுசெய்வதை இரத்துச் செய்வதுடன் அந்தச் சங்கத்தை கலைக்கப்பட்டதாக கருதுவதுடன் அவ்வாறு கூட்டுத்தாபனமாக நடைமுறைப்படுத்துவது முடிவாக வேண்டும்.

ஏதேனும் சந்தர்ப்பத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம் பதுசெய்யும் சான்றிதழ் நிராகரிக்கப்படும்.

(2) பதிவுசெய்யப்பட்ட இரண்டு சங்கங்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இந்த சாசனத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க புதிய சங்கமாக இணைக்கப்பட்டிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்த ஒவ்வொரு சங்கத்தின் பதிவும், புதிய சங்கத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதி அன்று இரத்துச் செய்யப்பட வேண்டும். அந்தச் சங்கத்தை கலைக்கப்பட்டதாக கருதப்பட வேண்டும். ஒரு கூட்டுத்தாபனமாக நடாத்துவதற்கு முடிவுசெய்ய வேண்டும்.

(3) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கம் இந்த சாசனத்தை குறிப்பிட்ட ஏற்பாடுகளின்படி இரண்டு சங்கம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை வேறாக பிரிக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்தச் சங்கத்தை பதிவு செய்தல் புதிய சங்கம் பதிவுசெய்ததன் பின் நிராகரிக்கப்படுவதுடன் அந்தச் சங்கம் கலைக்கப்பட்டவேண்டும் என்பதுடன் கருதப்படுவதுடன் என்றாலும் கூட்டுத்தாபனமாக செயல்படுவதை முடிவடைய வேண்டும்.

அத்தியாயம் - 2

பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள்

11. (1) அங்கத்துவம் சம்பந்தமான, சட்டம் அல்லது துணை விதிகளில், சட்டத்தின் மூலம் விதிக்கப்படும் ஏதேனும் கொடுப்பனவு தன்னால் செய்யப்பட்டிருந்தால் மாத்திரம் அல்லது செய்யப்படும் வரை இல்லையாயின் சங்கத்தால் அவ்வாறு விதிக்கப்படும் ஏதேனும் தொடர்பு கையகப்படுத்தல் வரை அல்லது கையகப்படுத்தல் வரை பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் உறுப்பினரால் எந்த உறுப்பினரும் அத்தகைய உறுப்பினர்களின் உரிமைகளை பயன்படுத்தக் கூடாது

உறுப்பினர்கள் பணம் செலுத்தும் வரை விண்ணப் பங்களைப் பயன் படுத்தக் கூடாது.

(2) சங்கத்தால் (1) உட்பிரிவில் குறிப்பிட்ட எந்தவொரு கொடுப்பனவும் செலுத்தப்படாத அல்லது அந்த சங்கத்தின் அதன் உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்ட எந்தவொரு கையகப்படுத்தல் இன்றி அந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் உறுப்பினர்களிடம் (1) உப பிரிவில் குறிப்பிடப்படும் அத்தொகை செலுத்துதல் அல்லது அது தொடர்பு சம்பந்தமான அறவிட வேண்டிய எந்த தொகையும் சட்டபூர்வ நிறுவனத்தின் ஒரு உறுப்பினராக உப ஆவணப்படுத்தப்பட்ட விவசாய உற்பத்தியை கொள்முதல் செய்வது சம்பந்தமாக உறுப்பினர்களுக்கு சங்கத்தால் செலுத்த வேண்டிய தொகையை சங்கத்தால் கழிக்கப்படுவது சட்டதிட்டங்களுக்கு முரணற்றதாக இருத்தல் வேண்டும்.

(3) (அ) கூட்டுறவு சங்கத்தின் அங்கத்துவவரால் கொள்ளவனவுசெய்யக் கூடிய ஒரு பகுதி குறைந்த பெறுமதி 500 ரூபா ஆகும். ஒரு பகுதியின் குறைந்தபட்சம் பெறுமதி அங்கத்துவம் பெற்ற திகதியிலிருந்து ஆண்டுக்குள் செலுத்தி முடிவடைய வேண்டும். என்றாலும் பாடசாலை கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்காக இந்த ஒழுங்குமுறைகள் பொருந்தாது.

(ஆ) உறுப்பினரால் ஏதேனும் பகுதி கொள்வனவு செய்வதற்காக செலுத்துதல் குறைந்தபட்ச ஆரம்ப கட்டணம் 50 ரூபாயில் ஆரம்பிக்கப்படலாம். அந்த அடிப்படை கட்டணம் திகதியிலிருந்து ஒரு ஆண்டுக்குள் அந்த தவணை கொடுப்பனவு 500 ரூபாவாக அதிகரிக்க வேண்டும். குறைந்தபட்ச மதிப்பு விருப்பப்படி வசதியாக அதிகரிக்கப்படலாம். ஒரு பங்கு மொத்த மதிப்பை ஒரு தவணையில் செலுத்தலாம்.

(4) (அ) இந்த சாசனம் செயல்படும் திகதியிலிருந்து ஒரு வருடம் காலாவதியாகும் முன்பே தென் மாகாணத்தில், அனைத்து பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்களும் ஒரு பகுதியின் பெறுமதி ரூபா 500 ஆவதுடன் துணை சட்டத்தின் திருத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். அவ்வாறாயின், பள்ளி கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான இந்த ஏற்பாடுகளில் கூறப்பட்டுள்ள தொகை பொருத்தமானதாக இருக்கக்கூடாது.

(ஆ) இந்த சாசனம் செயல்படும் திகதிக்கு அங்கத்துவத்தை பெற்றிருந்த உறுப்பினர்களுக்கு இந்த ஏற்பாட்டின் விதிகள் பொருந்தாது.

(இ) மேலும், தவணைக் கட்டணம் சம்பூர்வமான திகதி முதல் ஒரு வருடம் முடிவடைய முன் வாக்களிக்கும் உரிமை அல்லது பதவி வகிக்கும் உரிமை உறுப்பினரால் அனுபவிக்க கூடாது. என்றாலும், மேற்கூறப்பட்ட ஒரு வருட காலத்தை நீடிப்பதற்கு மீண்டும் பதிவு செய்வதற்கு பதிவாளருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரியின் பெயர் குறிப்பிட்ட நபருக்கு மற்றும் பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் உறுப்பினராக உள்ள உறுப்பினராக உள்ள சங்கங்களுக்கு இது அதிகாரமற்றதாகும்.

(5) முழு அங்கத்துவத்தைப் பெற்றபின் மாத்திரம் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் எந்தவொரு கூட்டத்திலும் வாக்களிக்க மற்றும் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்க உறுப்பினருக்கு உரிமை உண்டு.

(6) (அ) பாராளுமன்றத்தில், மாகாண சபையில், மாநகர சபை, மாநகர சபை அல்லது பிரதேச சபை உறுப்பினர், அங்கத்தவர் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் செயற்குழுவின் அங்கத்தவராக தேர்ந்தெடுப்பதற்கு மற்றும் மென்மேலும் அவ்வாறு பதவியின் செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியற்றவராவார். என்றாலும், ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளரால் நியமிக்கப்பட்டால் மாத்திரம் தென் மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் உத்தியோகத்தராக தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அல்லது பதவியின் செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியற்றதாக இருத்தல் ஆகாது. என்றாலும், கூட்டுறவு சங்கத் திணைக்களத்தின் உத்தியோகத்தர்கள் மாத்திரம் உள்ளடக்கப்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் பதவிக்காக அந்த பந்தி அதிகாரமற்றதாகும்.

(ஆ) ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளரால் நியமிக்கப்பட்டால் தென் மாகாண கூட்டுறவு சங்கத்தின் உத்தியோகத்தர் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின்செயற்குழுவின் அங்கத்தவராக நியமிப்பதற்கு அல்லது பதவி செயல்கள் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியற்றவர். அவ்வாறாயின், கூட்டுறவு சங்கத்தின் சேவகர்களின் மாத்திரம் உட்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தின் பதவி வகிப்பதற்கு இந்த பந்தி அதிகாரமற்றதாகும்.

(7) ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளரால் நியமிக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அன்றி ஏதேனும் ஒரு நபர் தேர்ந்தெடுக்கும் திகதியில், அங்கத்துவத்தைப் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் ஒன்றுபட்ட வேறு ஏதேனும் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் ஒன்றுபட்ட முதலாவது குறிப்பிட்ட சங்கத்தின் நோக்கங்களுக்கு சமமாக இல்லாத குறிக்கோள் இருப்பின் பதிவு சங்கத்தின் தலைவராக தேர்ந்தெடுப்பதற்கு தகுதியற்றவராவார். எனினும், மாவட்ட கூட்டுறவுச் சபைக்கு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கும்போது மேலே குறிப்பிட்ட விதிகள் பொருந்தாது.

இணை
உறுப்பினர்கள்.

12. (1) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தால் துணைச் சட்டத்திற்கு உகந்தவாறு வியாபார செயல்கள் நடாத்திச் செல்லுவதற்காக ஒப்பந்தம் செய்வதற்கு முற்படும் எந்த ஒரு நபரும் நெருங்கிய ஒரு உறுப்பினராகச் சேர்க்கப்பட முடியும். என்றாலும், அந்த ஒப்பந்தம் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் வணிக செயல்களுக்கு நன்மையாக இருத்தல் வேண்டும்.

(2) தொடர்புள்ள உறுப்பினருக்கு சங்கத்தின் சொத்துகளிலோ அல்லது இலாபங்களிலோ எந்தவொரு பகுதியிலும் மற்றும் சங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் எடுக்கும்போது ஏதேனும் வாக்களிக்க உரிமை இல்லை.

(3) இந்த பிரிவில் ஒழுங்குசெய்யப்பட்டவாறு இன்றி நெருங்கிய உறுப்பினர்கள் சங்கத்தின் துணைச் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட உறுப்பினரின் உரிமை மற்றும் சிறப்புரிமைகள் இருக்க வேண்டியதுடன் உறுப்பினர்களின் ஏதேனும் பொறுப்புகளுக்கும் கீழ்ப்படிதல் வேண்டும்.

13. பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் உறுப்பினராக பதிவு செய்யப்பட்ட எவருமே, அவர் அல்லது அவரது இளம் வயதினர் அல்லது சரியான வயதை அடைவதில்லை, இந்தச் சாசனத்தின் கீழ் அல்லது இந்த சட்டத்தின் கீழ் வழங்குவதற்கு சட்டத்தின் கீழ் அவரால் எழுதி கையொப்பமிடுவதற்கு அல்லது தேவையான பதிவு அல்லது தேவையான பதிவுக்கு விடுவிக்க அல்லது சட்டபூர்வமான கட்டுப்பாட்டு ஆவணத்தை இது ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது. இது போன்ற ஒரு நபரால் சங்கத்துடன் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை நிராகரிக்க செய்ய அல்லது ரத்து செய்ய அது ஒரு காரணமே இருக்கக்கூடாது. என்றாலும், அவ்வாறான ஒரு நபரால் பிரதான கட்சி மற்றும் உத்தரவாததாரர் சங்கத்துடன் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம், அவரின் இளம் வயதின் அல்லது சரியான வயதை அடையாத போதிலும் அந்நபரால் அல்லது அந்த நபருக்கு எதிராகவோ சட்டப்படி செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

தொழிற்சங்கத்தின் இளவயதுடையவர்கள் உறுப்பினர் களுடன் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பரிமாற்றங்கள்.

14. பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தில் ஒரு அதிகாரி நியமனம் செய்யும் போது ஏதேனும் தவறுகள் அல்லது தேர்ந்தெடுப்பதற்கு தகுதியற்றவர் ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பது அந்த சங்கத்திற்காக அத்திணைக்கள உத்தியோகத்தரால் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம் நிராகரிப்பது அல்லது அதை செய்யாதிருப்பது காரணம் அற்றதாகும்.

தொழிற்சங்கங்களில் அதிகாரிகளால் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள்.

15. ஏதேனும் சங்கத்தில் மகா சபை, செயற்குழு உறுப்பினருக்கு சங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் நடாத்திச் செல்லுவதற்கு ஒரு வாக்களிப்பு மாத்திரம் இருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறான வாக்கெடுப்பு சமமாக பிரிக்கப்படும்போது, தலைவர் தெளிவாக வாக்களிப்பு இருத்தல் வேண்டும்.

உறுப்பினர் வாக்குகள்.

இருப்பினும், குழுவின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் உத்தியோகத்தார்கள் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, வாக்களிப்பு சமமாக பிரிக்கப்பட்டால் துண்டு போட்டு தகுதியானவரைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

16. (1) ஏதேனும் அடிப்படை சங்கத்தின் உறுப்பினரால் அச்சங்கத்தின் ஏதேனும் கூட்டத்தில் தனது வாக்களிப்பை பாவிக்க கூடாது.

வாக்குகளைப் பயன்படுத்தும் முறை.

இருப்பினும், சங்கம் சார்பில் உறுப்பினர்களால் மூலம் வாக்களிப்பதற்காக சங்கத்தின் துணைச் சட்டத்தின் கீழ் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில், சங்கத்தின் எந்த கூட்டத்திலும் அவ்வாறான வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படலாம்.

(2) இன்னொரு பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் உறுப்பினராக பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தால், வெவ்வேறான பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் செயல்களை நடாத்திச் செல்லும் பட்சத்தில் வாக்களிக்க அதன் உறுப்பினர் ஒருவரை நியமிக்கலாம்.

17. (1) பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர் அல்லது இறந்த உறுப்பினரின் பதிவு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தில் பங்குகள் அல்லது பிற இணைப்புகளை வழங்குதல் அதிகபட்ச அளவு வைத்திருக்கும் சம்பந்தமாக இந்த சாசனத்தின் அல்லது சட்டங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைக்கு கீழ்ப்படிதல்.

பகுதி அல்லது தொடர்புகள் பரிமாற்றம் சம்பந்தமான வரம்பு.

(2) வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடன், பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம் தொடர்பான எந்த உறுப்பினரும் -

(அ) தன்னால் ஏதேனும் பகுதி அல்லது தொடர்புடைய ஒரு ஆண்டுக்கு குறைந்த காலம் இருந்தால்

(ஆ) சங்கத்திற்கு அல்லது சங்கத்தின் உறுப்பினருக்கு அல்லது உறுப்பினரின் சமுதாயத்திற்கான அங்கத்துவத்திற்கான விண்ணப்பப்பத்திரம் செயற்குழுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒருவருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டால், தன்னால் செய்யப்படும் சங்கத்தின் மூலதனத்தின் ஒரு பகுதியாக அல்லது கூட்டாண்மை, அல்லது அதன் எந்தப் பகுதியும், பிரிக்கப்பட கூடாது.

அத்தியாயம் 3

பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் கடமைகள்

சங்கத்தின்
விலாசம்.

18. இந்த சாசனத்தின் கீழ் ஆக்கப்பட்ட சட்டங்களால் விதிக்கப்பட்ட முறைமைக்கு அறிவிப்பு மற்றும் கடிதம் ஆகியவை கிடைக்கப்படும். சட்டத்தின்படி பதிவுசெய்யப்பட்ட கடிதம் அனைத்து பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கங்களுக்கும் இருக்கவேண்டியதுடன், அந்த விலாசம் சம்பந்தமாக ஏதேனும் வேறுபாடுகள் இருப்பின் 07 நாட்களுக்குள் வித்தியாசத்தை பதிவாளருக்கு அறிவிக்க வேண்டும்.

சாசனத்தின் சட்ட
விதியின் துணை
சட்டம் ஆகியவற்றின்
பிரதியை
பரிசீலனை செய்து
பார்ப்பதற்கு
திறந்து.

19. பதிவுசெய்யப்பட்ட எல்லா சங்கங்களுக்காக இந்த சாசனத்தின் சட்ட விதி மற்றும் சங்கத்தின் துணை விதியின் பிரதியும் செயற்குழுவின் கட்டளைகளின் பிரதியும் சங்கத்தின் அங்கத்துவவர்களின் பெயர் பட்டியல் இறுதி கணக்காய்வு அறிக்கை அங்கத்தவர்களால் கேட்கப்படும் போது அலுவலக நேரத்திற்குள் கட்டணம் அறிவிடாமல் பரிசீலனை செய்வதற்காக சங்கத்தை பதிவுசெய்த விலாசத்துக்குரிய இடத்தில் வைத்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் 4

பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் உரிமைகள், கடமைகள் மற்றும் சலுகைகள்

நிறுவனங்கள்,
தொழிற்சங்கங்கள்
இருக்க வேண்டும்.

20. சங்கத்தை பதிவு செய்வதை காரணமாகக் கொண்டு அதை பதிவுசெய்யும் பெயரில் கீழ் ஒரு தலைமுறை தலைமுறையையும் பொது முத்திரையுடன் மற்றும் சொத்துகள் இருப்பின் ஒப்பந்தங்களுக்கு உள்ளபங்கிய வழக்குகள் மற்றும் பிற சட்ட நடவடிக்கைகளை தாக்கல் செய்ய மற்றும் அவர்களின் நடவடிக்கைகளை நியாயப்படுத்த சங்கம் ஸ்தாபிக்கப்பட தேவையான எல்லா வேலைகளுக்காகவும் அதிகாரமற்ற கூட்டுத்தாபனமாக இருக்க வேண்டும்.

சமூகம் அல்லது
சமூகம் மூலம்
பொருள்
விற்பனை.

21. (1) விவசாயம் அல்லது கால் நடை வளர்ப்பு பொருட்கள் மற்றும் தொழிற்சாலை உற்பத்தி விற்பனை செய்வது ஒரு நோக்கத்திற்காக பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தால் ஆகும்.

(அ) அவ்வாறான பொருட்கள் தயாரிக்கும் சங்கத்தில் அனைத்து உறுப்பினர்களும் அந்தப் பொருட்களை முழுமையாக அல்லது அதில் ஏதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதியை சங்கம் அல்லது சங்கம் மூலம் விற்கப்படும் அல்லது விற்பனை செய்வது,

(ஆ) துணை சட்டம் மற்றும் ஒப்பந்தத்தை மீறுதல் குற்றத்திக்கு குற்றவாளியாக சட்டத்தால் நிரூபிக்கப்பட்ட அல்லது தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு உறுப்பினரால் சட்டத்தால் மற்றும் சங்கத்தின் துணை சட்டத்தால் விதிக்கப்படும் முறையில் குறிப்பிட்ட அல்லது மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகையை நட்டமாக சங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டும்.

சங்கத்தின் துணை சட்டத்தின் ஒழுங்குகள் செய்வதற்கு மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்ய முடியும்.

(2) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் (1) ஆவது உப அட்டவணையின் கீழ் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பான தயாரிப்பு அல்லது தயாரிப்பு செய்வதற்கான பொருட்கள் சம்பந்தமாக சங்கத்தின் இலாபத்திற்கு முதலிடம் கொடுத்தல் வேண்டும்.

(3) (1) உப பிரிவின் கீழ் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் எழும் ஒரு சட்ட ஒப்பந்தத்தில், ஒப்பந்தம் வியாபாரத்தில் தடைசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம் சாக்குப்போக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடாது.

(4) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் உறுப்பினர் அந்த சங்கத்தின் உறுப்பினர் ஆவதற்கு முன் தமது பொருட்களை வேறொருவருக்கு ஒப்படைப்பதை ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதை காரணமாகக் கொண்டு அந்த பொருட்களை அந்த பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்திற்கு அவர் ஒப்படைக்கத் தவறியிருந்தால், அந்த உற்பத்திகளை சங்கத்திற்கு சமர்ப்பிக்கும் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த சங்கத்தின் துணை சட்டத்தின் அந்த உறுப்பினரால் மீறப்பட்டதாக கருதப்படக்கூடாது.

(5) பதிவு செய்யப்பட்ட நபரின் பதிவு வேறொரு நபருக்கு எந்தவொரு பொருளையும் வழங்குவதற்கான அனைத்து ஒப்பந்தங்களின் விவரங்களும் அவற்றின் பயன்பாடுகளில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

22. (1) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கம் தொடர்பான அந்த சங்கத்தின் உறுப்பினர் அல்லது அதன் ஒரு பகுதியை தென் மாகாணம் அல்லது தென் மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியை மாவட்டத்தில் அல்லது பிரதேசத்தில் ஏதேனும் ஒரு பொருள் தயாரிப்புக்கு அமைச்சரால் திருப்தி அடையும் சந்தர்ப்பத்தில் சரியான நேரத்தில், அமைச்சர் தனது சொந்த விருப்பப்படி தெற்கு அல்லது தெற்கு மாகாணங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் தயாரிப்பாளருக்கு உற்பத்தி செய்யும் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒருவர் என்பது, இல்லையாயின் அந்த தயாரிப்பாளரால் அந்த தயாரிக்கும் பொருட்களின் முழுமையான தொகை அவர்களின் பயன்பாட்டுக்கு அல்லது நுகர்வோர்க்கு தேவையில்லாத பகுதிகளை அந்த சங்கத்தில் அல்லது சங்கத்தின் மூலம் விநியோகம் செய்யும்மாறு கட்டளையிட முடியும்.
- (2) அமைச்சரால் (1) ஆவது உப பிரிவின் கீழ் செய்யப்படும் சகல உத்தரவு வர்த்தமானி பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட வேண்டும் என்று, அந்த உத்தரவு அந்த பொருளின் உத்தரவை செயல்படுத்து பிரதேசத்தில் மற்றும் அந்த பொருளை தயாரிப்பாளருக்கு கொடுப்பனவு வழங்கப்பட வேண்டிய எந்த அடிப்படையில் என்று குறிப்பிட வேண்டியது அவசியம்.
- (3) ஒவ்வொரு கட்டுப்பாட்டையும் அந்த வர்த்தமானியில் வெளியீட்டு திகதி முதல் அமுலில் இருக்கும் (5) உப பிரிவின் ஏற்பாடுகளின் கீழ், அது கலைக்கப்படும் வரை தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.
- (4) அனைத்து கட்டளைகளும் செயற்படுத்தப்பட்டதன் பின் கூடிய விரைவில் அங்கீகாரத்தைப் பெற தென் மாகாண சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.
- (5) தென் மாகாண சபையின் மாகாண சபையால் ஒப்புதல் செய்வதை அனைத்து கட்டளைகளும் செல்லாதாக்குகின்றது எனக் கருதுவதுடன் அதன் கீழ் முன்பு செய்த அல்லது செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட யாதொரு செல்லுபடியாகுவதற்கு தீங்கு விளைவிக்க முடியாது. கட்டளையை பயன்படுத்தியதாகக் கருதும் திகதி அந்த கட்டளையை நிராகரிக்கப்பட்ட திகதியாக இருத்தல் வேண்டும். அந்த திகதி வர்த்தமானி பத்திரிகையில் அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.
- (6) (அ) அமைச்சரால் வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கும் கட்டளை (அந்த கட்டளை இதற்கு முன்திருத்தப்பட்ட 'கட்டளை' என்று குறிப்பிடப்படும்.) 1 ஆவது உப பிரிவின் கீழ் முன்னர் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் கட்டளை தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் திருத்தியமைக்கப்படலாம். சகல திருத்தங்களையும் செய்வதற்கு உத்தரவு அது வர்த்தமானி பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கபடுகின்ற திகதியிலிருந்து செயற்படுத்தப்படும்.
- (ஆ) திருத்தம்செய்வதற்கு கட்டளையை மாற்றி அமைப்பதற்கு (1) ஆவது பிரிவின் கீழ் செய்யப்படும் கட்டளை அவ்வாறு மாற்றம் செய்யப்படவில்லை என்றால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் காலகட்டத்திக்குள் அவ்வாறு மாற்றம் செய்யப்பட்டவாறு தொடர்ந்து செயல்படவேண்டும் என்று அதற்கு நீண்ட காலம் செயற்படக் கூடாது.
- (இ) சகல திருத்தச் செய்யப்படும் கட்டளை அங்கீகாரத்திற்கு தென் மாகாண சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். எனினும், (1) உப பிரிவின் கீழ் செய்யப்படும் கட்டளை (4) ஆவது உப பிரிவின் கீழ் தென் மாகாணத்தின், தென் மாகாண சபையால் அங்கீகாரம் பெறும் முன், திருத்துவதற்கான கட்டளையை அல்லது அதிகமான அளவு திருத்தும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த கட்டளையை பிரிவின் கீழ் தென் மாகாண சபைக்கு சமர்ப்பிக்கும் போது அந்த திருத்தம் செய்வதற்கான கட்டளை அல்லது கட்டளையினால் செய்யப்பட்ட அனைத்து திருத்தங்களும் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அச் சந்தர்ப்பத்தில் அவ்வாறான திருத்துவதற்கான கட்டளையை வெவ்வேறாக தென் மாகாண சபைக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு அவசியமில்லை.
- (ஈ) அங்கீகாரத்திற்காக தென் மாகாண சபைக்கு சமர்ப்பிக்கும் எந்தவொரு திருத்தத்தையும் மாகாண சபை அங்கீகரிப்பதும், நீக்குவதற்கான அதை திருத்துவதற்கான கட்டளை செய்யப்பட்டதான கருதுப்படுவதுடன் (1) ஆவது உப பிரிவின் கீழ் செய்யப்படும் கட்டளை அதை நிராகரிக்கப்பட்டால் செய்யும் திகதியில் இருந்து கிடைக்காவிட்டாலும் தொடர்ந்து செயற்பட வேண்டும்.

எப்போதாவது, ஒரு பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழிற்சங்கத்தின் மூலம் பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றன.

(உ) (1) உப பிரிவின் கீழ் முன்செய்யப்பட்ட ஏதேனும் ஒழுங்குகள் அமைச்சரால் நிராகரிக்கப்படலாம். அவ்வாறான கட்டளையை நிராகரிக்கும் கட்டளையை வர்த்தமானப் பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்படுவதுடன் அந்த ஒழுங்கை அவ்வாறு பிரசுரிக்கும் திகதியிலிருந்து நிராகரிக்கப்பட்டதாக கருதப்படும்.

(7) அனைத்து கட்டளைகளும் தென் மாகாண சபை மாகாண சபையால் அங்கீகரிக்கப்படும் போது ஒவ்வொரு கட்டளையும் செல்லுபடியாகும் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

(8) இந்த பிரிவின் கீழ் வர்த்தமானியில் வெளியிடப்படும் அனைத்து அறிவிப்பும் அமைச்சரின் கையொப்பத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட வேண்டும்.

(9) இந்த பந்தியின் கீழ் செய்யப்பட்ட எந்தவொரு கட்டளையும் ஒழுங்கும் எந்தவொரு எழுதப்பட்ட சட்டத்தின் ஒழுங்குடன் இணக்கமற்றதாக இருக்காது மற்றும் அத்தகைய ஒழுங்குகள் அமுல்படுத்திய காலப்பகுதியில் அந்த எழுத்துப்பூர்வ விதிகள் நடைமுறையில் இருக்க வேண்டும்.

(10) தனது உறுப்பினர் அல்லாத பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் அல்லது சங்கத்தின் மூலம் ஏதாவது ஒருபொருள் விற்பனை செய்வதற்காக (1) ஆவது உப பிரிவில் கீழ் கட்டளை மூலம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட அனைத்து உற்பத்தியாளரும் அந்த கட்டளையின் படி விற்பனை சம்பந்தமாக மற்றும் அந்த விற்பனையில் நடக்கும் ஏதோ ஒன்று அல்லது கொடுக்கல் வாங்கல் சம்பந்தமாக அவர் அந்த சங்கத்தின் அங்கத்தவராக இருப்பினும் கீழ் படிவுள்ள நிபந்தனைகளை மற்றும் பொறுப்புகளுக்கும் கீழ்படிதல் வேண்டும்.

(11) (1) ஆவது உப பிரிவின் கீழ் கட்டளையிடப்படால்' தயாரிப்பாளர் சம்பந்தமாகவும் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தில் உறுப்பினர் அல்லாதவர் என்றால் தயாரிப்பாளரால் அந்த சங்கத்தின் அங்கத்தவராக உட்செல்லுவதற்காக விண்ணப்பிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் சங்கத்தால்

(அ) அவர் அவ்வாறு விரும்பினால், அவரது கணக்கு சங்கத்திற்கு கிடைக்கத்தால் அல்லது சங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளும் திகதிகளிலிருந்தும் உறுப்பினர்கள் சாந்தா பணம் முழுமையாக அதை அறவிட பகுதியினருக்கு முடியும்.

(ஆ) மேலே கூறப்பட்ட ஏதேனும் அறவிடுவதன் கீழ் அந்த பங்களிப்பு பணம் முழுமையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகை செலுத்தப்பட்டவுடன், அவர் மீட்டெடுத்த தொகை மீட்டெடுத்த பிறகு அவர் / உறுப்பினர் உறுப்பினராக செலுத்துவதன் பின் அவரை உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

ஒப்பந்தங்களை
மீறி மற்றவர்களை
தூண்டாதீர்கள்.

23. (1) வேறு ஒருவரால் தயாரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் பொருட்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்துக்கு அல்லது அந்த சங்கத்தின் மூலம் விற்பனை செய்வதற்கு வேறு ஒருவர் 21 ஆவது பிரிவின் கீழ் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தால் 22 பந்தியின் கீழ் அந்த கட்டளைக்குப்பட்டிருக்கும் என்று தெரிந்திருந்தும் அல்லது அது சம்பந்தமாக அறிவிப்பு கிடைக்கப் பெற்றிருப்பினும் சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப அந்த ஒப்பந்தத்தை மீறுதல் மற்றும் அந்த கட்டளைக்கு மாறாக அந்தபொருளை விற்பனை செய்வதற்கு அல்லது ஒப்படைக்க வேறு ஒருவர் தூண்டுதல் மற்றும் விருப்பமும் யாதொரு நபர் ஒரு குற்றவாளியாக ஆகிவிடுவார் மற்றும் ஒரு நீதிபதிக்கு முன் விசாரணைக்காக தண்டிக்கப்பட்டபோது ஐந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு குறையாத அபராதத்திற்கு கீழ்ப்படிவுள்ளார்.

(2) (1) உப பிரிவின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவர் குற்றவாளி எனில், கூட்டுத்தாபனம் ஆகிய சந்தர்ப்பத்தில் அந்த குற்றத்தை செய்யும் போது அந்த கூட்டுத்தாபனத்தில் பணிப்பாளர் அல்லது உத்தியோகத்தராக இருந்த அனைவரும், குற்றம் செய்திருப்பது தான் அறியாமல் அல்லது அந்த குற்றத்தைசெய்வதை தடுப்பதற்காக அனைத்துவராக்கியத்துடனும் தான்செய்யப்பட்டதாக அவரால் நிரூபிக்கப்பட்டால் மாத்திரம் அந்த குற்றத்திற்கு குற்றவாளி எனக் கருதமுடியும்.

24. (1) உறுப்பினர் இறந்த பின்னர் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தால் இறந்துபோன உறுப்பினரின் பகுதியை அல்லது வேறு தொடர்புடைய அதற்காக ஆக்கப்பட்ட சட்டவிதிகளின்படி பெயரிடப்பட்ட யாரும் இல்லையெனில், அல்லது யாரும் பெயரிடப்பட்டிருந்தால், இறந்த உறுப்பினரின் சட்டபூர்வமான வாரிசு அல்லது பிரதிநிதியாக செயற்குழுக்கு தோன்றக்கூடிய வேறு ஒருவருக்கு காண்பிக்க முடியும். வேறு ஒருவருக்கு ஒப்படைக்க முடியும். இல்லையெனில் சட்ட விதி அல்லது துணைச்சட்டத்தின் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்ட அந்த உறுப்பினரின் பங்கு அல்லது வேறு தொடர்பில் பெறுமதிக்கு சமமான தொகை அந்தப் பெயரிடப்பட்ட நபருக்கு வாரிசுக்கு அல்லது சட்டபூர்வமான பிரதிநிதிக்கு செலுத்த முடியும்.

ஒரு உறுப்பினர் இறக்கும்போது தொடர்பு பரிமாற்றம்.

என்றாலும்,

- (அ) வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பான சங்கம் சம்பந்தமாக அச் சந்தர்ப்பத்தில் அவ்வாறுபெயர் குறிப்பிடப்பட்ட நபர் வாரிசு அல்லது சட்டபூர்வமான பிரதிநிதியால் இறந்தவரின் உறுப்பினரின் பங்கை அல்லது வேறு தொடர் சம்பந்தமான மேற் குறிப்பிட்டவாறு சங்கத்தால் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பை தீர்மானிக்க வேண்டுமென சங்கத்தால் செலுத்த வேண்டும் என கோரலாம்.
- (ஆ) வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புகளுக்குட்பட்ட சங்கம் தொடர்பாக சங்கத்தால் இறந்த உறுப்பினரின் பங்கை அல்லது வேறு தொடர்பு சங்கத்தில் அங்கத்துவத்திற்காக சட்ட விதி மற்றும் துணைச் சட்டம் மூலம் தகுதியுடைய மற்றும் அனுமதிக்கப்படும் அந்த நியமிக்கப்பட்டவர் வாரிசு அல்லது சட்டபூர்வமான பிரதிநிதி அல்லது இறந்தவரின் மரணத்திற்கு ஆறு மாத காலத்திற்குள் அவரால் கோரப்படும்.
- (2) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் அந்த சங்கத்தின் இறந்த உறுப்பினருக்கு செலுத்த வேண்டிய எல்லா பணத்தையும் சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு அவ்வாறு பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட நபருக்கு வாரிசுகள் அல்லது சட்டபூர்வ பிரதிநிதிகளுக்கு செலுத்த வேண்டும்.
- (3) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் இந்த பந்தியின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய செய்யப்பட்ட அனைத்து பகிர்தல் மற்றும் பணம் செலுத்துதல் ஆகியவை ஒருவரால் சங்கத்திற்கு சமர்ப்பித்த விண்ணப்பத்திற்கு எதிராக செல்லுபடியாகும் மற்றும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

25. (1) (அ) ஒவ்வொரு பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் இந்தசாசனத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் விதிக்கப்படும் மற்றும் விதிக்கப்பட்ட கருதும் சட்டம் மற்றும் சங்கத்தின் துணை விதி விதிக்கப்பட்டவாறு உறுப்பினர்களின் பெயர் பட்டியல் பராமரித்து நடாத்திச் செயற்குழுவின்கடமையாகும்.

உறுப்பினர்களின் பெயர்ப்பட்டியல் நடாத்திச் செல்லல்.

(ஆ) அந்த ஆவணம் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருக்கும்:

- (1) உறுப்பினரின் முழுமையானபெயர், அவரது முகவரி, பிறந்த நாள், தேசிய அடையாள அட்டை எண், வேலைவாய்ப்பு, அவருக்குரிய பங்குகள் எண்ணிக்கை,
- (11) உறுப்பினர் கையொப்பம் அல்லது கட்டைவிரல் உணர்வை சாதனம்,
- (111) அந்த உறுப்பினரால்பெயர் குறிப்பிடும் உறுப்பினரின் முழு பெயர், முகவரி, பிறந்த நாள், தேசிய அடையாள அட்டை எண்
- (2) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் பராமரிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எந்தவொரு பெயர் பட்டியல் அல்லது பதிவு பதிவில் பதிவு செய்யப்பட்ட பின்வரும் விவரங்களை பின்வரும் தகவலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:
- (அ) உறுப்பினராக, ஒரு நபரின் பெயர் பட்டியலில் இடப்பட்ட திகதி.
- (ஆ) அத்தகைய நபர் ஒரு உறுப்பினர் ஆன திகதி.
- (இ) அத்தகைய நபர் ஒரு உறுப்பினராக இருப்பதை நிறுத்திய திகதி

(3) (அ) மேலேகுறிப்பிடப்பட்டவாறு தயாரிக்கப்பட்ட உறுப்பினரின் பெயர் பட்டியல் சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்ட பிரதி, இந்தச் சாசனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்டு மூன்று மாதங்களுக்குள்,

(ஆ) ஒவ்வொரு வருடத்தின் மூன்று மாதங்களுக்குள், கடந்த ஆண்டு தொடங்கியது, உறுப்பினர்களின் பெயர் பட்டியல் உள்ளீடுகள், அகற்றுதல் உட்பட்ட எல்லாத் திருத்தங்களும் ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளருக்கு சமர்ப்பித்தல் செயற்குமுறையின் தலைவரின் பொறுப்பாகும்.

சங்கத்தின்
புத்தகங்களின்
குறிப்பை
நிரூபித்தல்.

26. (1) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யும் போது ஒழுங்காக வைத்திருக்கும் புத்தகத்தில் ஏதேனும் குறிப்பு பிரதி விதிகளில் குறிப்பிடப்படுகின்ற ஏதேனும் முறையில் சான்றிதழ் கொடுக்கப்பட்டால் அந்த குறிப்பு இருந்ததாக பார்க்கும் பார்வையில் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய சாட்சியாக சிலில் அல்லது குற்றவியல் நடவடிக்கை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. என்றாலும் முதல் குறிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு அந்த பிரதியில் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் மற்றும் கணக்கு தொடர்பான சாட்சியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்.

(2) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம் ஒரு கட்சி இல்லாத எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையின் (1) ஆவது பிரிவின் கீழ் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகளை உள்ளடக்கிய சங்கத்தின் புத்தகங்களை சமர்ப்பித்தல் அல்லது அதன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதேனும் விடயத்திற்கு கொடுக்கல் வாங்கல் அல்லது கணக்குகளை நிரூபிக்க ஒரு அவர் சாட்சியாக இருப்பதற்கு நீதிமன்றத்தால் விசேட காரணங்களுக்கு அவ்வாறு செய்ய கட்டளையிடாவிட்டால் அந்த சங்கத்தின் எந்த ஒரு உத்தியோகத்திற்கும் உத்தரவு விடக் கூடாது.

சங்கத்தால்
உடனடியாக
பத்திரத்தை
வைப்புச் செய்தல்.

27. நடைமுறையில் முறையாக பொருட்படுத்தாமல் எந்த எழுத்துப்பூர்வமான சட்டம் அல்லது வேறு எந்த சட்டத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால்,

(அ) வழக்கமான கணக்கு நிலுவைகளுக்குமிணையாக அந்த சங்கத்துக்குரிய வைப்பு அட்டையை வலு அற்றதாக முடியும் என்றாலும்

(ஆ) சங்கத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிவித்தல் இறுதி தினத்தில் பணம்செலுத்த வில்லை என்றால் நீதி மன்றத்திற்கு செல்லாமல் வைப்பு அட்டையில் ஏதேனும் அல்லது அணைத்தையும் விற்பனை செய்து அதில் கிடைக்கும் தொகையை நிலுவை வைப்பு செய்வதற்கு கடனாலிக்கு அதிகாரம் அளிக்க முடியும்.

சொத்து
கையகப்படுத்துதல்.

28. பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தால் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக, அதன் நோக்கங்களுடன் தொடர்புடையது, காணி, கட்டிடம் அல்லது வேறு நடமாடும் அல்லது வேறுபட்ட அசையா சொத்துகள் வாங்குவது, கட்டுதல், பரிசாக அல்லது வேறு ஏதேனும் விதத்தில் கைப்பற்றுவது, குத்தகைக்கு எடுப்பது, விற்பனை செய்தல், அடகுவைத்தல், குத்தகைக்கு கொடுத்தல், பரிமாற்றம் செய்தல் அல்லது வேறுவிதமாக வெளியேற்றுவதன் செய்தல் முடியும். அவ்வாறாயின், பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்திற்கு வியாபார பொருட்கள் தொகையாக அன்றி ஏதேனும் வேறுபட்ட அசையாத சொத்து பெறுமதி இரண்டு இலட்சத்திற்கு அதிகமாகும் பட்சத்தில் மகா சபையின் அங்காரம் இன்றி ஐந்து இலட்சம் ரூபாவுக்கு அதிகமாகும் பட்சத்தில் மகா சபையில் அல்லது பதிவாளரின் சம்பூர்வமான அங்கீகாரத்தை எழுத்து மூலம்பெற்று மேற் குறிப்பிட்டவாறு ஏதும் முறையில் கையகப்படுத்துதல் முடியாது.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, அசையாச் சொத்தினைப் பெறுதல் மற்றும் அகற்றுவதற்கு சங்கத்தின் மகா சபையிலும் பதிவாளரின் சம்பூர்வமான அங்கீகாரத்தை எழுத்து மூலம் பெற்றுக் கொள்ளல் வேண்டும்.

காணி மற்றும்
கட்டிடம்
கண்டிப்பாக
பறிமுதல்
செய்தல்.

29. (1) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தால் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்காக, அதன் நோக்கங்களுடன் தொடர்புடையது, காணி, கட்டிடம் தேவைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த செயல்கள் ஒரு பொது நோக்கங்களுக்காக போன்ற கருத வேண்டும் என்பதுடன் அரசாங்கத்தால் அந்தச் சங்கத்திற்கு காணி கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் அந்த காணி அல்லது கட்டிடம் கையகப்படுத்துதல் முடியும்.

- (2) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்துக்கு அரசாங்கத்தால் காணி கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் அந்த காணி அல்லது கட்டிடம் கையகப்படுத்துதல் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த சங்கத்தினால் அந்த காணியை அல்லது கட்டிடம் சம்பந்தமாக அந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட ஏற்பாடுகளின் கீழ் கட்டளை இடுவதற்கு முன் அந்த காணி அல்லது கட்டிடம் சம்பந்தமாக செலுத்த வேண்டிய இழப்பீடாக, சட்டத்தின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையை மற்றும் கையகப்படுத்துதல் நடவடிக்கைகளில் அரசாங்கத்தால் வழங்கும் ஏதேனும் செலவை உரிய கூட்டுறவு சங்கத்தினால் அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டும்.

அவ்வாறாயின், அந்த சட்டத்தின் கீழ் இழப்பீடு தொகையை தீர்மானிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அவசரமான பணி மூலம் ஒரு காணி அல்லது கட்டிடம் கையகப்படுத்துதல் தேவைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த காணி அல்லது கட்டிடம் சம்பந்தமாக செலுத்த வேண்டிய இழப்பீட்டுத்தொகையாக தீர்மானம் செய்வது கையகப்படுத்தும் உத்தியோகத்தர் தெரிவிற்கும் ஏதேனும் தொகையை ஒழுங்கு செய்வதற்கு முன் அந்த சங்கத்தினால் அரசாங்கத்திற்கு செலுத்தவேண்டும் என்பதுடன் மீதி தொகை அந்த சட்டத்தின் கீழ் இழப்பீட்டுத் தொகையை தீர்மானித்தன் பின்னர் செலுத்த வேண்டும்.

அத்தியாயம் 5

சட்டங்களின் தொடர்புடைய சாதாரண விதிமுறைகள்.

30. (1) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்துக்கு அனைத்து துணை சட்டங்களும் அந்த துணை சட்டத்தை பதிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் அந்த சங்கத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினராலும் அந்த துணை சட்டத்தில் கையொப்பம் வைத்திருந்தால் மற்றும் அந்த துணைச் சட்டத்தின் கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கு ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் அந்த துணைச் சட்டத்திற்கு உட்பட்டிருந்தால் உள்ளடக்கிய அளவிற்கு, சங்கம் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும்.

சங்கத்தில்
துணை விதியின்
மூலம்
உறுப்பினர்கள்
சேருதல்.

- (2) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் துணை விதி விளக்கம் தொடர்பாக ஏற்படும் பிரச்சினையை தீர்மானம் செய்வதற்கு பதிவாளருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதி சம்பந்தமான முடிவானது சட்டப்பூர்வ மற்றும் தீர்க்கமானதாக இருக்க வேண்டும்.

31. துணை சட்டம் தயாரிப்பதற்கு ஏதேனும் சட்ட விதிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் ஏதேனும் விவகாரம் தொடர்பாக பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் துணைச் சட்டம் ஏதேனும் வியாபாரத்தை தடுப்பதற்கான ஒப்பந்தம் ஆகிய காரணங்களால் மாத்திரம் எந்தவொரு நீதிமன்றத்திலும் கேள்வி கேட்கப்படக்கூடாது

வியாபாரத்தை
தட்டை
செய்வதற்கு
துணைவிதிக்கு
அளிக்கும்
அதிகாரம்.

32. பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஏதேனும் துணைச் சட்டம் சங்கத்தின் துணைச் சட்டத்தை நிராகரித்தல் தொடர்பாக அந்த உறுப்பினருக்கு அபராதங்களுக்கு தண்டனை வழங்குவதற்கு சட்ட விதியின் கீழ் ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளல்

அங்கத்துவத்திற்கு
அபராதம்
விதிப்பதற்காக
துணைவிதியின்
அதிகாரம்.

என்றாலும்,

(அ) சங்கத்தால் இந்த அபராதம் விதிப்பதற்கு கருதியுள்ளதாக மற்றும் அதற்கு காரணம் அலுவலருக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்திருந்தால் மற்றும்

(ஆ) சட்ட விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்திற்குள் மற்றும் நடைமுறை மற்றும் அந்த அபராதம் விதிப்பதற்கு எதிராக போதுமான காரணங்களை அவர் வழங்காவிட்டால், எந்தவொரு உறுப்பினருக்கும் எந்த விதத்திலும் அபராதம் விதிக்கப்படக் கூடாது.

அத்தியாயம் 6

பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் சொத்து மற்றும் நிதிகள்

பதிவு
செய்யப்பட்ட
சங்கங்களினால்
வழங்கப்படும்
கடன்கள்.

33. (1) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தில் அனைத்து துணைச் சட்டத்தில் அந்த துணைச்சட்டம் பதிவுசெய்யப்பட்டதன் பின் அந்த சங்கத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினராலும்' அந்த துணைச் சட்டத்தின் விதிகள் ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கு ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் வழங்கிய வாக்குறுதிகள் அந்த துணைச் சட்டத்தின் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அதன் உறுப்பினர்கள் சங்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- (2) தொடர்புள்ள உறுப்பினராக தொடர்பான ஒரு ஒப்பந்தம் கடனுக்கு பொருட்கள் வழங்கப்பட முடியும்.
- (3) சங்கத்தின் துணைச்சட்டங்களில் விதிக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகளின் கீழ் அந்த உறுப்பினரின் அசையா சொத்தினை வைத்து உறுப்பினருக்கு கடன் வழங்க முடியும்.
- (4) சங்கத்தின் துணைச்சட்டத்தின் விதிக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகளின் கீழ் ஏதேனும் அசையும் அல்லது அசையா சொத்துடன் உறுப்பினர்கள் இரண்டு பிணைகள் வைத்திருப்பதன் மூலம் கடன்களை வழங்க முடியும்.

பதிவு
செய்யப்பட்ட
சங்கங்கள் மூலம்
வைப்புக்கும்
கடன்களும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்
படுகின்றன.

34. (1) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கங்களில் சட்ட விதிகளில் மற்றும் துணைச்சட்டத்தால் விதிக்கப்படும் அளவு மற்றும் அவ்வாறு விதிக்கப்படும் நிபந்தனை கீழ் மாத்திரம் உறுப்பினர் இல்லாத ஒருவரிடம் வைப்பு மற்றும் கடன்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.
- (2) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்திற்கு ஏதேனும் ஒரு அசையும் அல்லது அசையாச் சொத்தினைக் கடனாக வைத்து வங்கியால் கடன் வழங்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஆவணத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ், அந்த அடகை பதிவு செய்யும் திகதிக்கு முன் அந்த கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் உரியவாறு பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த சொத்துக்களை பாதிக்கும் ஒரு அடகு அல்லது அத்தகைய பதிவு செய்யப்பட்ட அடகுக்கு பாதுகாப்பு அவ்வாறு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் செலுத்துவதற்கு பொறுப்பாக இருப்பதன்றி அந்த சொத்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அந் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் எந்தவொரு கடனுக்கு அல்லது அவ்வாறு பாதிக்கும் அனைத்து அடக்கும் அதில் செலுத்துவதற்கு பொறுப்பாக உள்ள முன்னுரிமை உள்ள அந்த அடகு பதிவுசெய்யப்பட்ட திகதியிலிருந்து மற்றும் இதற்கு பிறகு அந்த அடகின் கீழ் உள்ள பணம் செலுத்துவதற்கு அந்த சொத்து இணைக்கப்பட வேண்டும்.

உறுப்பினர்கள்
அல்லாத பிற
பரிமாற்றங்களின்
வரம்பு.

35. பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் உறுப்பினர் அல்லாத உறுப்பினர்களுடன் செய்யப்படும் பரிமாற்றங்கள் இந்த சாசனத்தின் 33 மற்றும் 34 பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளவாறு சட்ட விதிகளில் தீர்மானிக்கப்படும் தடை மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை உட்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

சங்கத்தின் நிதி
முதலீடு செய்தல்.

36. (1) (அ) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் அறக்கட்டளை சட்டத்தின் பிரிவு 20 இல் ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தில் முதல் அடமான அல்லாத ஏதேனும் வைப்பு அட்டைகளில் அல்லது ஒரு வங்கியாளர் அல்லது பதிவாளரால் இந் நோக்கத்திற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கியாளர் செயற்படும் ஒருவருடன், அல்லது பதிவாளரால் இந்தசெயல்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேறு ஏதேனும் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் பகுதிகளுக்கு அல்லது பிணை மூலம் அல்லது சட்ட விதிகள் மூலம் அனுமதி வழங்கப்பட்ட வேறு ஏதேனும் முறையில் சங்கத்தின் நிதி வைப்புசெய்வதற்கு மற்றும் முதலீடு செய்ய முடியும்.
- (ஆ) உறுப்பினர்கள் அல்லாத உறுப்பினர்களிடமிருந்து பெறப்படும் வைப்புத் தொகை மற்றும் சொத்து மீண்டும் முதலீடு செய்வதற்கு பதிவாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரநிலைகளின்படி செய்யப்பட வேண்டும்.
- (இ) சங்கத்தால் வெளி நிறுவனங்களிலிருந்து வைப்புகளுக்கு எதிராகவும், கடன்களை அல்லது சொத்துக்களைப் பெறும் போது பதிவாளரின் ஆரம்ப ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும்.

(ஈ) இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் பதிக்கப்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால், அந்த பணத்தில் வேறு வியாபாரம் செய்வதற்கு முதலீடு செய்வது, பதிவாளர் முன் அனுமதி இல்லாமல் செய்யப்படக்கூடாது.

(2) இந்த சாசனம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் நிராகரிக்கப்பட்ட இந்த சாசனம் தொடங்குவதற்கு முன் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் வைப்பு அல்லது முதலீட்டிற்கும் இது செல்லுபடியாகும். ஆனால், குறிப்பிட்ட ஒப்பந்த கால எல்லைக்கு அப்பால், இந்த சாசனத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய செயல்பட வேண்டும்.

37. (1) பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து சங்கத்தாலும் இந்த சாசனத்தின் 39 ஆவது பிரிவின் கீழ் கணக்காய்வின் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஏதேனும் நிதியாண்டிற்குள்,

இலாபம்
சம்பந்தமாக
பொருத்தமானது.

(அ) (i) ஒதுக்கீட்டுக்கு முன் கிடைக்கும் இலாபத்தில் 5 சதவீதத்திற்கும் குறைவான இந்த சாசனத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட தென் மாகாணத்தில் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதி கணக்கிற்கு செலுத்த வேண்டும். கணக்காய்வு அறிக்கை சங்கத்திற்கு கிடைத்த நாள் முதல் 90 நாட்கள் மேற்படாமல் நிதி கணக்கிற்கு செலுத்த வேண்டும். அதன் படி கொடுப்பனவு புறக்கணிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பணம் அறவிடுவதற்காக பதிவாளரால் நீதிபதிக்கு சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு அறவிடப்பட்ட தொகையை பிணையாக அறவிடப்பட்டு கூட்டுறவு நிதிக்கு வைப்பு செய்வதற்கு நீதிபதிக்கு அதிகாரம் உண்டு.

(ii) இந்த (1) பிரிவின் கீழ் ஏதேனும் சட்டம் படைப்புகளுக்கு பதிவாளரின் சான்றிதழில் ஏதேனும் அறிக்கையும் சரி பார்க்க அல்லது ஆய்வு செய்ய அல்லது அது சம்பந்தமாக தீர்மானம் செய்வதற்கு எந்தவொரு நீதிபதியும் இந்த பந்தியில் எதுவும் கொடுக்கப்படக்கூடாது அறிக்கையையும் சரிபார்க்க அல்லது ஆய்வு செய்ய அனுமதிக்கப்படமாட்டார். அல்லது விதிக்கப்படக்கூடாது.

(ஆ) நிகர இலாபத்தில் நூற்றிக்கு இருபத்திஐந்துக்கு குறைவான தொகையானது சங்கத்தின் அரசியலமைப்பு இருப்புக்கு மாற்றப்பட வேண்டும். என்றாலும் ;

(இ) கூட்டுறவு சங்கம் நட்டம் ஏற்படின் குறைந்தபட்சம் 50 ரூபாய் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதி கணக்குக்கு செலுத்த வேண்டும். எனினும், இது பள்ளி கூட்டுறவுகளை பாதிக்கக் கூடாது.

(ஈ) கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதியம் கணக்கின் கட்டுப்பாட்டு செய்வதற்கு விதியின் மூலம் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும்.

(2) (i) சங்கத்தின் நிதிக்கு சட்டபூர்வமான கையிருப்பானது ஒதுக்கப்பட்டதன் பின் மீதமுள்ள இலாபம் சங்கத்தின் மகா சபைக்கு மற்றும் பதிவாளரின் அங்கீகாரத்துடன் பின்வரும் செயல்களுக்கு அனைத்தும் அல்லது அதில் ஒரு பகுதியை பயன்படுத்தப்படலாம்.

(அ) மீதி இலாபங்களின் 10 சதவிகிதம் அல்லது செலுத்திய பின் மீதமுள்ள பங்கை மூலதனத்தில் பத்து சதவீதம் குறையாமலும் ஆகிய இரண்டிக்கும் குறைந்த தொகை உறுப்பினர்களுக்குப் பங்கீடாக செலுத்துதல்.

(ஆ) உறுப்பினர்களால் சங்கத்துடன் செய்யப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல் பெறுமதி தொடர்பான துணை சட்டத்தின் குறிப்பிடப்பட்ட அளவு மற்றும் முறையில் அவர்களுக்கு வருமானம் செலுத்துதல்.

(இ) துணைச்சட்டங்களில் விதிக்கப்படும் ஏதேனும் நிதிக்கு மீதி இலாபத்தில் 10 சதவிகிதம் வரை பிரித்தெடுக்கப்பட வேண்டும்,

(ஈ) சங்கத்தின் ஊழியர்களுக்கு ஒரு போனஸ் கொடுப்பதோடு, அவர்களின் நலன்புரி நடவடிக்கைகளுக்காக அவர்களுக்கு பணம் செலுத்துங்கள்.

(உ) துணைச் சட்டங்களில் குறிப்பிட்டவேறு நிதிக்கு ஒதுக்கல்.

(ஊ) வேறு உறுப்பினர், கலாச்சார அல்லது வேடிக்கையான நடவடிக்கைகள், அல்லது ஒரு பிராந்திய அல்லது பொது நோக்கத்திற்காக தவிர வேறு நோக்கத்திற்காக பொதுநல நிதிக்கு சேமிப்பதற்கான 10 சதவீத தொகையை செலுத்த வேண்டும்.

(ii) (i) பிரிவின் படி மீதமுள்ள இலாபம் நிதிகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பிறகு சட்டரீதியான இருப்புக்கு மாற்றப்படும்.

அத்தியாயம் - 7

கணக்கு, பட்ஜெட், கணக்காய்வு, பரிசோதனை, ஆய்வு மற்றும் விசாரணை.

சங்கத்தின்
கணக்குகள்
மற்றும்
கணக்காய்வு.

38. (1) ஒவ்வொரு பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் வருமானம் மற்றும் செலவுகள், சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் மற்றும் மற்ற அனைத்து பரிமாற்றங்களுக்கான செலவினங்களின்படி பதிவாளர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரநிலைகளின் அடிப்படையில் சரியான கணக்குகளை வைத்திருக்க வேண்டும்.

(2) பதிவாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது அவரை அங்கீகரித்த எந்தவொரு நபரும் பரிந்துரைத்தபடி, சங்கத்தின் கணக்குகள் புள்ளியியல் புள்ளிவிவரங்களைக் கொண்ட வருடாந்த இறுதி கணக்குகள் மற்றும் அறிக்கைகள் ஒவ்வொன்றும் பதிவுசெய்யும் சங்கத்தால் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். அந்த அறிக்கை பதிவாளர் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட நிதியாண்டின் இறுதியில் மூன்று மாதங்களுக்குள் பதிவாளர் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபருக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும். இதை சமர்ப்பித்த கணக்குகள் மற்றும் அறிக்கைகள் சங்கத்தின் தலைவர் அல்லது துணைத் தலைவர் மற்றும் கையொப்பம் மற்றும் திகதி ஆகிய இரண்டு குழு உறுப்பினர்களால் சான்றளிக்கப்பட வேண்டும். இந்த சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் மற்றும் அறிக்கைகள் தவறானவை என நிரூபிக்கப்பட்டால், தண்டனைக் கோட்டிற்கு வழங்கப்படும் தண்டனையை அடிப்படையாகக் கொண்டு குற்றம் சாட்டப்படும்.

(3) (2) உப பந்தியில் ஏற்பாடுகளின் ஏதேனும் செயல்படும் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் பதிவு செய்யப்பட்ட கைவிடப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அந்த சங்கத்தின் செயற்குழு ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் ஒரு குற்றத்திற்காக குற்றவாளி, ஆவதுடன் ஒரு நீதிவான் முன் நிலையில் வழக்கில் விசாரணையின் போது குற்றவாளி எனில் குறைந்தபட்ச அல்லது அபராதம் மூன்று மாதங்களுக்குள் ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய் மிகாத வேண்டும். பத்தாயிரம் ரூபாய் அதிகப்பட்ச தண்டனைக்கு உட்பட்டவராவார். கணக்கு மற்றும் புள்ளியியல் அறிக்கைகளை உள்ளடக்கிய வருடாந்த இறுதி அறிக்கை ஆணையாளருக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும். எனினும், ஒரு குற்றவாளி அவர் தனது ஒப்புதல் இல்லாமல் ஒரு குற்றத்தை செய்துள்ளது என்று நிரூபிக்கிறது மற்றும் அவர் எப்போதும் அதை தடுக்க காரணமாக உழைப்பு செயல்பட்டார் என்று, அவர் அந்த குற்றத்தை குற்றவாளி இல்லை.

(4) மேற் குறிப்பிட்ட (3) உப பிரிவின் கொடுக்கப்பட்ட உத்தரவின் படி கூடுதலாக மூன்று மாத காலத்திற்குள் கணக்கு பதிவாளர் அறிவிக்கப்படாவிட்டால், அந்த சங்கத்தின் பணிப்பாளர்கள் குழு கலைக்கப்பட வேண்டும், மேலும் ஒரு பொருத்தமான நிர்வாக குழுவை பதிவாளரால் நியமிக்க வேண்டும்.

(ஆ) மேற்குறிப்பிட்ட (அ) உப பிரிவின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட நிர்வாக குழுவால் உரிய கட்டணம் வருடம் முடியடைவதற்கு முன் முந்தைய ஆண்டுக்கான தொடர்புடைய கணக்குகளை தயாரித்தல் மற்றும் அத்தகைய சமர்ப்பிப்புக்குப் பின்னர் அதை பதிவாளருக்கு சமர்ப்பித்தால், பதிவாளர் வழங்கிய காலத்தின் முடிவில் பொதுச் சபை, அழைத்து தற்போதைய காலவரை எஞ்சியிருக்கும் பொருத்தமான பணிப்பாளர் குழு நியமிக்க வேண்டும். அவ்வாறு நியமிக்கப்படும் பணிப்பாளர் குழுக்காக (4) (அ) துணை பிரிவு கீழ் நீக்கப்பட்ட பணிப்பாளர் குழு உறுப்பினர்கள் தகுதியற்றவர்கள் ஆவார்.

(இ) பதிவாளரால் புத்தகங்கள் எழுதும் போதும், அறிக்கை தயார்செய்யும் போதும் அதற்காக பதிவாளருக்கு சங்கத்தால்கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து செலவுகளும் அப்போது பொறுப்பான செயற் குழுவிற்கு சங்கம் கூட்டாகவும் தனித்தனியாகவும் அறவிடுவதற்கு சங்கத்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்..

(5) (அ) அனைத்து பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தால் வருடாந்த மற்றும் மூலதனச் செலவினம், நிதி மற்றும் நிதி ஆதாரங்களுக்கான வருமான ஊக்கத்தொகை, பணம், இலாப நட்ட கணக்குகள், பட்ஜெட் வருவாய் மற்றும் செலவு கணக்குகள் மற்றும் இருப்புநிலை விவரங்கள் ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டிற்காகவும் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். பட்ஜெட் தயாரிப்பு.

(ஆ) பட்ஜெட் பொருந்தக்கூடிய நிதியாண்டில் தொடங்குவதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் அங்கீகாரத்திற்காக சங்கத்தின் பொதுச் கூட்டத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

(இ) ஏதேனும் சங்கம் மகா சபையைக் கூட்டுவதை தற்காலிகமாக நிறுத்தி ஒரு இடைக்கால உத்தரவு நீதிமன்றத்தில் இருக்கும்போது, சங்கத்தின் செயலாளரால் முறையீடு மூலம் நீதிமன்றத்திற்கு பிரச்சினையை சமர்ப்பித்து, அந்த சங்கத்தின் வருடாந்த மதிப்பீடு மற்றும் அபிவிருத்தித் திட்டம் அங்கீகரிப்பதற்கான செயல்களுக்காக மாத்திரம் சங்கத்தின் விசேட மகா சபை ஒன்றுகூட அனுமதி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதன் படி ஆணையாளரால் சங்கத்தின் விசேட மகாசபைக் கூட்டம் கூட வேண்டும் .

(ஈ) வரவு செலவுத் திட்டம் பொருந்தக்கூடிய நிதி ஆண்டின் தொடக்கத்திற்கு முன்னதாக, அந்த வரவு செலவுத் திட்டத்தின் ஒரு பிரதி பதிவாளருக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

(உ) அந்த வரவு செலவுத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய படிவமும், குறைந்தபட்ச தகவலும் பதிவாளரால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.

39. (1) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தில் கணக்காய்வு பதிவாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் எந்த அதிகாரியுடனும் மற்றும் பதிவாளரால் நியமிக்கப்பட்ட எந்த சான்றளிக்கப்பட்ட கணக்கு பரிசோதகரால் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த பிரிவில் நோக்கத்திற்காக சான்றளிக்கப்பட்ட கணக்கு பரிசோதகர்கள்: கணக்காய்வு.

(அ) பட்டயம் பெற்ற கணக்காளர்கள் அல்லது பட்டயம் பெற்ற கணக்காளர்கள் ஒரு சங்கம் மற்றும்,

(ஆ) பதிவாளரால் நடாத்திச் செல்லும் கணக்கு பரிசோதகர் ஆவணத்திற்கு பெயர் உட்பட்டிருக்கும் ஒருவர் மற்றும் சபை.

(2) இந்த சாசனத்தின் கீழ் ஒரு கணக்காய்வுக்குட்பட்ட காலமானது முந்தையநடத்தப்பட்ட கணக்காய்வு உள்ளிட்ட காலத்தில் இறுதி நாளிலிருந்து கணக்காய்வு திகதி, கணக்காய்வு திகதிக்கு முந்தைய நிதியாண்டின் கடைசி நாளன்று அல்லது பதிவாளரால் எந்தவொரு அறிவுறுத்தலும் செய்யப்படும் வரை.

(3) (அ) குற்றவியல் வழக்கு தொடர்பாக ஒரு சம்பவம் அல்லது விடயம் தொடர்புடைய ஒரு கணக்காய்வு தேவைப்படும்போது விசேட கணக்காய்வு செய்யுமாறு 39(1) ஆம் பந்தியின் படி அதிகாரியுடன் ஒருவரைக் கட்டளையிடுவதற்கு பதிவாளர் அதிகாரம் அளிக்கப்படும்.

(ஆ) ஒரு குற்றவியல் வழக்குக்கு ஒரு கணக்காய்வு தேவைப்படும் போதெல்லாம், பன்னிரண்டு மாதங்கள் மேற்படாத காலம் உட்படும் சிறப்புக் கணக்காய்வு செய்யுமாறு கணக்கு பரிசோதகருக்கு பதிவாளர் கட்டளையிடுவதற்கு அதிகாரம் உள்ளது.

(4) கணக்கு பரிசோதகர் பதிவாளரால் குறிப்பிடப்படும் முறையில் கணக்கு பரிசோதனை அறிக்கை இரண்டு பிரதிகளுடன் பதிவாளரிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். வேறு விடயங்களுக்கு, அதே நேரத்தில், பின்வரும் விடயங்களில் பற்றிய ஒரு அறிக்கையில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். அதாவது,

(அ) உங்களுக்குத் தேவைப்படும் எல்லா தகவல்களும் கிடைக்கும் என்று

(ஆ) கணக்கு புத்தகம் சங்கத்தால் நேரத்தில் எழுதப்பட்டதா

(இ) நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் நிதிதொடர்பான அறிக்கைகளுக்கு சங்கத்தின் புத்தகங்களுக்கு பொருத்தமாக இருத்தல் ஆகியவை

(5) கணக்கு பரிசோதகர் எங்கே, பதிவாளரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அனைத்து உப ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களும் தனது கணக்கு பரிசோதனை அறிக்கை இணைக்கப்பட வேண்டும். கணக்கு பரிசீலனை இடம் பதிவாளரால் விசேடமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தின் அடிப்படையில் கணக்கீடு சான்றிதழை சங்கத்தின் நிதி அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

(6) மேற் குறிப்பிட்ட (1) வது உப பிரிவின் கீழ் கணக்காய்வு

(அ) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் மதிப்பீடு

(ஆ) நிதிசார்ந்த முறையை நிர்வகிப்பதற்கும், சங்கத்தின் நடவடிக்கைகளில் சரியான பின்தொடர்ச்சியை மதிப்பீடு செய்வதற்கு முடியுமாறு தகவல் சமர்ப்பிக்கப்படல் நடைமுறைகள், புத்தக அறிக்கைகள் மற்றும் பிற ஆவணங்கள் ஒழுங்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் அத்தகைய முறைகள், செயல்முறைகள், புத்தகங்கள் மற்றும் பிற ஆவணங்கள் திறம்பட செயல்படுகின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக,

(இ) சங்கத்தை நடாத்திச் செல்லுவதற்கு இந்த சாசனத்தின் அல்லது அதன் கீழ் உறுவாக்கப்பட்ட சட்டம் விதிகட்டளை அல்லது துணைச் சட்டத்தின் ஒழுங்குகளுக்கு இணங்க, சங்கத்தின் நடவடிக்கை நிருவாகிப்பதற்கு இந்த சாசனத்தின் கட்டளை அல்லது அதன் உருவாக்கப்பட்ட சட்டங்களின் துணை விதிகளின் ஒழுங்குகளுக்கு ஏற்ப,

(ஈ) நிதியியல் பயன்பாடு ஒரு திறமையான மற்றும் பொருளாதார முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதைப் பற்றிய விசாரணை,

(உ) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்திற்குரிய மற்றும் அதன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளநிதி மற்றும் சொத்து பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த திருப்திகரமான நடைமுறைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதை விசாரணை செய்வது,

(ஊ) கணக்கியல், நிதியளித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் மீதான கோட்பாடுகளுக்கு கவனத்தை செலுத்துவதால் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நேரத்தைப் பொறுத்துசங்கத்தின் செயல்கள் தொடர்பான சங்கத்தின் செயல்கள் சம்பந்தமான துல்லியமான மற்றும் துல்லியமான கணக்கு சமர்ப்பிப்பு கணக்கு கணக்காய்வு கணக்குகள் எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டன மற்றும் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளன

(எ) பிற திட்டமிடப்பட்ட உண்மைகளை சேர்க்க வேண்டும்.

(ஏ) (6) (1) பிரிவின் கீழ் பரீட்சனையின் போது அதற்குரிய நிபந்தனைகள், படிவங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளரால் ஆகியவற்றுக்கு இணங்க பொருத்தமான நிபந்தனைகள், படிவங்கள் நடைமுறைகள் இணங்க அதற்கு தொடர்பான அறிக்கைபெற்றுக்கொடுத்தல் வேண்டும்.

- (10) (அ) சங்கத்தின் அமைப்பு அல்லது நிர்வாகத்தின் பொறுப்பாளியாகவோ அல்லது பொறுப்பாக இருந்த அல்லது சங்கத்தின் உத்தியோகத்தர் தொழிலாளி இருந்தவர் அல்லது எந்தச் சந்தர்ப்பத்திலும் இருந்த யாதொருவரால் இந்த சாசனத்தை அல்லது சாசனத்தின் கீழ் அல்லது வேறு எந்தச் சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட சட்ட விதி அல்லது பதிவாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு அல்லது நிதி நடைமுறைதொடர்புடைய சட்ட விதி அல்லது பதிவாளரால் அல்லது கூட்டுறவு சேவை ஆணைக்குழுவால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொது கட்டளை ஏதேனும் அல்லது துணைச்சட்டங்களில் அல்லது சங்கத்தின் செயற்குழு சட்டங்களின் ஒழுங்குகளுக்கு முன்னாக ஏதேனும்கொடுப்பனவு செய்திருந்தால் சங்கத்தின் ஏதேனும் நிதி பயன்படுத்தி இருப்பதாக இந்த சாசனத்தின் கீழ் கணக்காய்வு செய்யும் போது அல்லது அதன் இறுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் பதிவாளரால் அவ்வாறான அனைத்து கொடுப்பனவுக்கும் மற்றும் அவ்வாறான அனைத்து நிதிகளைப் பயன்படுத்துவது அனுமதிக்கப்படக்கூடாது, சட்டவிரோதமாக பணம் செலுத்துதல் அல்லது நிதிகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கு அல்லது பயன்படுத்துவதற்கு

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபருக்கு இது மிகைப்படுத்தப்படக்கூடாது. மேலும், கவனக்குறைவு அல்லது தவறான நடத்தை காரணமாக ஏற்படும் எந்த குறைபாடு அல்லது நஷ்டமும் அவருக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் மற்றும் கணக்காளர் பொறுப்புக் கூறலாம், ஆனால் அத்தகைய விரும்பத்தகாத அளவுக்கு சில நபர் மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அறிவிடவேண்டிய தொகை உறுதி செய்து தீர்மானத்தை எழுதுமூலம் அந்நபருக்கு அறிவிக்க வேண்டும்.

(ஆ) ஒரு நபர் ஏதேனும் ஆச்சரியத்தைக் கொடுப்பதற்கு முன் பதிவாளரால் அதற்காக எழுத்து மூலம் அல்லது பொது அல்லது சிறப்பு உத்தரவின் மூலம் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட ஒருவரால் உகந்த என்று நியாயப்படுத்தக்கூடிய சில விடயங்கள் சம்பந்தமாக குறிப்பதற்கும் அல்லது ஏனும் பிரச்சினையை சமர்ப்பிப்பதற்குரிய அந்த நபருக்கு அவரால் சந்தர்ப்பம்கொடுத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் அவ்வாறாக சந்தர்ப்பம் அளிக்காமல் அல்லது ஆச்சரியத்தைகொடுக்கவும் செயல்பட்டால் அல்லது பதிவாளரால் அல்லது அவரால் அதிகரமளிக்கும் நபரிடம் தீர்மாத்திற்காக காரணம் கேட்குமாறு அவருக்கு கோரிக்கை சமர்ப்பித்தன் பின் அந்த இடம்கொடுக்காமல் அல்லது ஆச்சரியமூட்டும் சம்பந்தமாக தான் தீர்மானத்தை காரணம் காட்டி கடிதம் ஒன்று அந்த நபருக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

(இ) பதிவாளரால் செய்யப்படும் தீர்மானம் அதற்கு முறனாக செய்யப்பட வில்லை என்ற சந்தர்ப்பத்தில்த் இந்த சாசனத்தின் 65 வது பிரிவு தேவையான திருத்தங்களுடன் பொருந்தும்.

கணக்காய்வின் போது காணப்படும் குறைபாடுகளை சங்கத்திற்கு அறிவித்தல்.

40. (1) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் செயல்பாட்டில் எந்த குறைபாடுகளையும் இந்த சாசனத்தின் கீழ்செய்யப்பட்ட கணக்காய்வின் போது வெளியிட்டால், பதிவாளரால் அதன் குறைபாடு சங்கத்தால்தெரியப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் அந்த சங்கத்தின் வேறு ஒரு சங்கத்தின் உறுப்பினராக இருந்தால் அதன் சங்கத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.
- (2) பதிவாளர் கண்டுபிடித்துள்ள குறைபாடுகளை சரிசெய்யும் பொது கட்டளையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்க சங்கத்திற்கு அல்லது அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்துவதற்கான உத்தரவு.
- (3) மேற் குறிப்பிட்ட (2) உப பிரிவின் படி இந்த கட்டளையின் படி செயற்பட முடியாவிடின் இந்த சாசனத்தின் 56 (2) (அ) பிரிவுக்கு இணங்கி செயல்பட முடியும்.

முன் சோதனை, பரிசோதனை மற்றும் ஆய்வு.

41. (1) பதிவாளரின் மேற்பார்வையில், பதிவாளர் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் அமைப்பு மற்றும் நாணயத்தைப் பற்றிய ஒரு விசாரணையை அல்லது அதன் புத்தகம் தொடர்பான ஒரு விசாரணையை நடத்தலாம். என்றாலும் செயற் குழுவின் அங்கத்தவர்களில் பெரும்பான்மையினரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் பொது கூட்டத்தில் உறுப்பினர்களில் முன்றில் ஒரு பங்கிற்கும் குறைவான உறுப்பினர்களின் வேண்டுகோளின் பேரில், பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் உறுப்பினர், செயல்திறன், நிதி நிலை அல்லது தொடர்பான ஒரு விசாரணை அதன் புத்தகங்கள் பற்றிய விசாரணை பதிவாளரால் நடாத்தப்பட வேண்டும். பதிவாளரால் எழுதப்பட்ட கட்டளையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நபரின் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் கட்டளை, செயல்பாட்டு மற்றும் நிதி நிலைமை சம்பந்தமான விசாரணை அல்லது அதன் புத்தகங்கள் சம்பந்தமான விசாரணை செய்வதற்கான கட்டளை வழங்கலாம்.

அவ்வாராயினும் கூட, அந்த பந்தியில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டவாறு ஒரு விசாரணையை அல்லது ஒரு புத்தகம் சம்பந்தமான விசாரணை நடத்துவது அல்லது இந்த விசாரணை அல்லது புத்தகங்கள் தொடர்பாக ஒரு விசாரணை நடத்துவதற்காக கட்டளை இடுவதற்கு முன் அவ்வாறான விசாரணை புத்தகம் சம்பந்தமான விசாரணை செய்வதற்கு போதுமான காரணங்கள் உள்ளதா என்று அது சம்பந்தமான திருப்தி அடைவதற்கு தகுந்த முறையில் முழுவதுமான விசாரணையை நடத்துதல். அல்லது கட்டளை இடுவதற்கு பதிவாளருக்கு அதிகாரம் உண்டு.

- உறுப்பினர் பதவி,
அலுவலகம், சட்ட
பூர்வம் பற்றிய
கூட்டங்கள்
விசாரணை

உடனடி அல்லது
அவசர
சோதனைகள்.

(5) பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தின் நிதி நிலைமைசம்பந்தமாக பாதுகாப்பு நிலை குறித்த பௌதீக பரிசோதனை செய்யதேவை ஏற்பட்டால் அல்லது பரிவர்த்தனைகள் அல்லது ஆவணங்கள் சம்பந்தமாக அல்லது புத்தகங்களில் சம்பந்தமாக பரீட்சனை செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டால் முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் உடனடியாக அல்லது அவசர சோதனை கட்டளையிடும் பதிவாளர்க்கு அதிகாரம் உள்ளது.

பரிசீலனை
உத்தியோகத்தின்காக
அரசாங்க
உத்தியோகத்தராக
கவனித்தல்.

(6) பதிவாளர் மற்றும் இந்த சாசனத்தில் எந்தவொரு நோக்கத்திற்காகவும் அவரால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபரால் தண்டனைக் அரசு உத்தியோகத்தராக கருதப்பட வேண்டும்.

42. இந்த சாசனத்தில் கீழ் நடத்தப்பட்ட கணக்காய்வு பரீட்சை அல்லது புத்தகம் மதிப்பாய்வு சம்பந்தமான பரீட்சை உடனடியாக அல்லது அவசர விசாரணைகள் பின்ன நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும்செயற் குழுக்கு பதிவாளரால்அத்தகைய சோதனை அல்லது விசாரணையில் வெளியிடப்பட்ட விடயம் சம்பந்தமாக கட்டளையிட்டவாறு திகதியிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் செயற்படுவதுசெயற்குழுவின்கடமையதும். அவ்வாறு செய்யத் தவறிவிட்டால், இந்த சாசனத்தின் கீழ் ஒரு குற்றத்திற்கு குற்றவாளி ஆவார்

அத்தியாயம் 8

பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தில் செயற் குழு கலைத்தல் அல்லது குழுவின் உறுப்பினர்களை நீக்குதல்

சங்கத்தில்
செயற்குழு
கலைத்தல்.

43. (1) 41 வது பிரிவின் கீழ் விசாரணையின் அல்லது புத்தகள்தொடர்கான பரிசோதனையில் பின் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தில் செயற் குழு அல்லது அந்த செயற் குழுவின் உறுப்பினர் அல்லது அங்கத்தவர் அவர்களின் வேலைகளை ஒழுங்காக செய்யப்படாது என்று பதிவாளருக்கு கருத்து ஏற்பட்டால் அந்தசெயற் குழு கலைப்பது சம்பந்தமாக அல்லது அந்தசெயற் குழுவின் உறுப்பினர் அல்லது நீக்குவது சம்பந்தமாக அந்த செயற் குழுவின் அல்லது உறுப்பினர்களின் ஏதாவது எதிர்ப்பு காட்டுவதற்கு பதிவாளரால் அந்தசெயற் குழுவுக்கு அல்லது அந்த செயற் குழுவின் உறுப்பினர்களால் சந்தர்ப்பம்கொடுத்ததன் பின் 41 வது பிரிவின் கீழ் உள்ள விசாரணை அல்லது பரிசோதனை பதிவாளரால் நடத்தப்பட்டிருந்தால், விதிகளின் முறைப்படி, பதிவாளரின் வேண்டுகோளின்படி மகா சபையின் உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒன்றுக்கு குறையாத உறுப்பினர்களின் வேண்டுகோளின்படி நடத்தப்பட்டால், துணைச்சட்டங்களின் இணங்க அழைக்கப்பட்ட அல்லது சட்ட விதிகளுக்கு இணங்க பதிவாளரால் அழைக்கப்பட்ட மகா சபைக் கூட்டம் பதிவாளரால் கண்டுபிடிப்புகள் விடயங்கள் மற்றும் பதிவாளர் கருத்து தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்

(அ) மகா சபையால், குற்றம்செய்யப்பட்ட செயற்குழு அல்லது செயற் குழு செயற் குழுவின் உறுப்பினர் அல்லது அங்கத்தவர் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீக்கி விடுவதுடன் அதன் விளைவாக ஏற்படும் வெற்றிடம் நீக்கிவிட்ட ஒருவர் அல்லாத ஒருவர் துணைச்சட்டங்களுக்கு இணங்க நிரப்புதல் வேண்டும்.

(ஆ) மேற் குறிப்பிட்ட (அ) பந்தியில் படி செயற்குழு நிராகரிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்தசெயற் குழு கலைக்கப்பட்டது நீக்கப்பட்டால் நபர் அல்லாத ஒருவரை புதிய செயற் குழுக்கு தேர்ந்தெடுகளாம். அவ்வாறான குற்றத்திற்கு உட்பட்ட சபை உறுப்பினர் அல்லது உறுப்பினர்கள் மகா சபையால் நீக்கப்பட்டால் பதிவாளரால் அந்தசெயற் குழுவின் உறுப்பினர்கள் அல்லது உறுப்பினர் நீக்கப்பட்ட வெற்றிடத்திக்கு நிரப்புவதற்காக தீர்மானிக்க முடியும். செயற் குழு ஒழிக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் பதிவாளரால் நிர்வாக சபை நியமிக்கப்பட வேண்டும். நிர்வாக சபை நியமிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அவ்வாறு நியமிக்கப்படும் நிர்வாக சபையின் சங்கத்தின் துணை சட்டத்தின் இணங்க பொதுச் சபைக்குச் உரிய மகா சபைக்குரிய அதிகாரங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

(இ) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் முழுச்செயற் குழுவும் குறிப்பிடப்பட்ட முறையில் செயல்படவில்லை என்று 41 வது பிரிவில் கீழ் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் அல்லது புத்தகங்கள்தொடர்பான பரிசீலனையில் பின் பதிவாளரின் கருத்து ஆவதுடன், அந்த செயற் குழு கலைக்கப்படலுக்கு எதிராக காரணம் ஏதும் இருந்தால் அதை சமர்ப்பிப்பதற்கு அந்த செயற் குழுக்கு சந்தர்ப்பம் பெற்றுக்கொடுத்ததன் பின்

சட்டவிதிகள் தொடர்பாக, பதிவாளர் அழைக்கப்படும் மகா சபைக்கு தன் கண்டுபிடிப்புகள் விடயம் மற்றும் கருத்துக்களில் பொது சபைக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அத்தகையசெயற் குழுவைத் நீக்கி வேறுசெயற்குழு நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவிக்க வேண்டும். அந்தமகாசபையால் அந்த செயற் குழு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அகற்றப்படுவதுடன் அவ்வாறு நீக்கிய ஒருவர் அல்லாத மற்ற உறுப்பினர் இடையே செயற்குழு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அவ்வாறுசெயற் குழு நீக்கி புதியசெயற் குழு நியமிப்பதற்காக மகா சபையால் நடவடிக்கை எடுக்காத சந்தர்ப்பத்தில் பதிவாளரால் அந்த செயற் குழுவை நீக்கியதன் பின் நிர்வாக சபை நியமிக்க வேண்டும். இவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட செயற் குழு அல்லது நிர்வான சபை உத்தியோகபூர்வ காலம் 43(2) பிரிவில் சட்ட விதிகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.

(ஈ) அவ்வாறு (அ), (ஆ) மற்றும் (இ) பிரிவின் படி நீக்கப்பட்ட செயற்குழுவின் அங்கத்தவர்கள் ஏழு ஆண்டு முடியும் வரை எந்த கூட்டுறவு சங்கத்தில் எந்தவொரு பதவி வகிப்பதற்கு, பதவிக்கு நியமிப்பதற்கும் மற்றும் நியமிப்பதற்கும் தகுதியற்றவர் ஆவார்.

(உ) (i) ஏதேனும் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கம் மகா சபை இரகசியமான ஆலோசனை அங்கீகாரத்தில் நீக்கப்பட்ட செயற் குழுவின் உறுப்பினர் ஏழு ஆண்டுகள் முடியும் வரை எந்தவொரு கூட்டுறவுச் சங்கம் எந்தவொரு பதவி வகிக்கும் பதவிக்கு நியமிப்பதற்கும் தகுதி உள்ளர் ஆவார்.

(ii) அவ்வாறான 41 விசாரணை அல்லது புத்தகம்தொர்பான விசாரணையின் பின் ஒரு செயற் குழுவில் செயல்படும் நபர் அல்லது நபர்கள் அவ்வாறு குற்றம் சாட்டப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த குற்றம் சம்பந்தமாக கட்டளையிடுவதற்கு பதிவாளருக்கு அதிகாரம் உண்டு. அந்த கட்டளைப்படி தொடர்புடைய நபர் அல்லது ஒருவர் குற்றம் செய்திருப்பதாக கட்டளையிட்டால் அந்த கட்டளையிடுவதற்கு முன் பதிவாளர் அந்த உத்தரவைக் கண்டிக்காவிட்டால், அந்த நபர்களுக்கு காரணங்களைக் கொடுக்க சந்தர்ப்பம் கொடுக்கவும் முடியும். அதன்படி, குற்றவாளிக்கு உத்தரவிடப்பட்ட ஒரு நபர் அத்தகைய ஒழுங்குமுறையின் திகதிக்கு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு எந்தவொரு கூட்டுறவு சங்கத்தையும் நடத்த முடியாது. பதவிக்கு நியமிக்கப்படாதது எந்தவொரு பதவிக்கும் நியமிக்கப்பதற்கு தகுதியற்றவர் ஆவார். அத்தகைய பதவி அல்லது பதவி வகிக்கும் என்றால் அந்த காரணத்திற்காக பதவி அல்லது அலுவலகம் நிறுத்தப்பட வேண்டும்.

(ஊ) மேற்குறிப்பிட்ட (அ), (ஆ), (இ) மற்றும் (உ) (1) மற்றும் (உ) (11) பிரிவின் படி நீக்கப்பட்ட நிதிக்குற்றத்திற்கு உட்பட்ட எந்தவொரு செயற்குழு உறுப்பினருக்கு எந்த ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்தில் பதவி வகிப்பதற்கு நியமிப்பதற்கும் தகுதியற்றவராவார். அவாறான தகுதியற்றவர்களின் பெயர் ஏற்கதகாத ஆவணத்தில் உட்படுத்தி ஆண்டு தோறும் வர்த்தமானப் பத்திரிகையில் பிரசுரித்தல் மற்றும் திணைக்களத்தின் கூட்டுறவு இணையத்தளத்தில் சேர்ப்பதன் மூலம் திறமையற்றவர்களின் பெயர்களை பதிவு செய்வது அவசியமாகும்.

(2) (அ) மேற் குறிப்பிட்ட (1) உப அட்டவணையில் (அ) (ஆ) பந்தியின் படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டசெயற் குழு அல்லது அவ்வாறாக நியமிக்கப்பட்ட நபர் கலைக்கப்பட்ட செயற்குழுவின் பதவி காலத்தில் மீதமுள்ள பதவிக்கு நியமனம் செய்யப்படலாம்.

(ஆ) அவ்வாறு நியமிக்கப்படும் நிர்வாக சபை மேற் குறிப்பிடப்பட்ட உப பிரிவில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் பதவி வகிப்பதற்கு முடிவதுடன் அந்த நிர்வாக சபைக்கு சங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட செயற் குழுவின் அதிகாரம் உரிமை, சலுகை செயற்படுத்த முடியும்.

(3) மேற்குறிப்பிட்ட (1) உப பிரிவு (அ) மற்றும் (ஆ) பந்தியின் படி நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் அல்லது சங்கத்தில் உரிய வாறு நியமிக்கப்பட்ட செயற்குழுவின் அனைத்து அதிகாரங்களும் மற்றும் உரிமை, சலுகைகள் செயற்படுத்த முடியும்.

- (4) (1) வது உப பிரிவின் (அ) மற்றும் (ஆ) பந்தியின் படி நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் இந்த சாசனத்தை மற்றும் சங்கத்தின் துணை சட்டத்தின் ஒழுங்களுக்கு அல்லது கட்டளைகளுக்கு புறம்பாக அவரால் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் செயல்கள் மூலம் ஏற்படும் நடத்திற்கு தனித்தனியாக பொறுப்பாக வேண்டும்.
- (5) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் நடவடிக்கைகள் முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு இந்த பந்தியின் கீழ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது (2) உப பிரிவின் (அ) பிரிவின் கீழ் கட்டளை அதிகாரமற்ற திகதிக்கு முன் திகதியில் பதவி அல்லது பதவி வசிக்கும் ஒருவர்' அல்லது ஒருவரால் அத்திகதிக்கு முன் சங்கத்தின் துணை சட்டத்திற்கு இணங்க புதிய செயற் குழு தேர்ந்தெடுப்பதற்காக வேலை ஏற்பாடு செய்வது அந்த நபர்களின் கடமை ஆகும்.
- (6) இந்த சாசனத்தின் 45 வது பிரிவின் கீழ் சங்கத்தின் பதிவுகளை ரத்து செய்ய பதிவாளர் அதிகாரத்தைப் பற்றிய இந்த வாக்கியத்தில் ஒரு விளைவைக் கொண்டிருக்கவில்லை.
- (7) சங்கத்தின் செயற்குழு செயலிழந்த சந்தர்ப்பத்தில் சட்ட விதிகளின் படி துணை சட்டவாக்கப்பூர்வமான அல்லது அழைக்கப்பட்ட சங்கத்தால் மகா சபையால் அந்த சங்கத்தின்செயல்கள் நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவம் செய்வதற்காக பதிவாளரால் நியமிக்கப்படும்நிர்வாக குழுக்கு ஒப்படைக்கும் படி தீர்மானம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பதிவாளர் பதிவாளரால் கோரப்பட்டிருந்தால், பதிவாளர் மூன்று மடங்குக்கு குறைவான நிர்வாக ஆணைக்குழு நியமனம் செய்ய அதிகாரம் உண்டுஅவ்வாறு நியமிக்கப்படும் நிர்வாக குழு இதன் (2) (ஆ) உப பிரிவில் ஏற்பாடுகளுக்கு பொறுத்தமானதாக இருத்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் 9

பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் செயற்குழு கலைக்கப்படல்

கலைக்கப்படல்.

44. (1) 41(1)வது உப பிரிவின் கீழ் விசாரணையின் பின் அல்லது புத்தகம் தொடர்பான விசாரணையின் பின் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் மகா சபை அங்கத்தவர்களின் மூன்றில் இரண்டு பகுதி கலைக்கப்படுவதற்கு செய்யப்படும் கோரிக்கை கிடைத்த பின் தனது எதிர்ப்பை சமர்ப்பிப்பதற்கு சங்கத்தின் அல்லது சங்கத்தின் கடனாளிக்கு சந்தர்பம் கொடுத்த பின் சங்கத்தை கலைக்க வேண்டும் என்று பதிவாளர் கருத்துதெரிவித்தால் அதற்காக அவரால் தனது கையொப்பத்தின் கீழ் கட்டளை மூலம் அந்த சங்கத்தின் பதிவு ரத்துசெய்ய முடியும்.
- (2) பதிவுசெய்யப்பட்ட ஏதாவது ஒரு சங்கத்தின் உறுப்பினரால் அல்லது கடன் வைத்திருப்பவர்கள்(1) வது உப பிரிவின் கீழ் உள்ள கட்டளைத் திகதி முதல் 60 நாட்களுள் அந்த கட்டளைக்கு எதிராக அமைச்சுக்கு முறையீடு சம்பந்தமாக அமைச்சரால் முறையீடில் குறிப்பிட்ட திகதியிலிருந்து 60 நாட்களுள் தீர்மானம் கொடுக்க வேண்டும்.
- (3) சங்கத்தின் பதிவு ரத்து செய்யப்பட கட்டளையிடப்பட்ட திகதி முதல் அறுபது நாட்களுக்குள் கோரிக்கையை தாக்கல் செய்யாவிட்டால், அந்த கட்டளையை நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.அறுபது நாட்களுக்குள் முறையீடு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் கட்டளையை நிரந்தர மாக்கும் வரை அந்த கட்டளை நடைமுறையில் இருக்கும்.
- (4) சங்கத்தின் பதிவு பதிவாளரால் (1) வது உப பிரிவின் கீழ் ரத்துசெய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் சங்கத்தின் பதிவு ரத்துசெய்யும் கட்டளை செயல்படும் வரை அல்லது ஒரு முறையீட்டின் போது அமைச்சரால் கட்டளையை ரத்துசெய்து சங்கத்தின் புத்தகங்கள் ஆவணங்கள் மற்றும் வேறு சொத்துக்களைபொறுப்பாகவுள்ள மற்றும் அந்த சங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் கட்டுப்படுத்துவதற்காக வேண்டும்.ஒரு நபர் அல்லது அதிகமானோர் பதிவாளரால் நியமிக்கலாம். அந்த நபர்கள் நியமிக்கும் போது சங்கத்தின் செயற் குழுவால் அல்லது சங்கத்தின் புத்தகம் ஆவணங்கள் மற்றும் வேறுசொத்துகளுக்குபொறுப்பாக இருக்கின்ற வேறு ஒருவரால் புத்தகம் ஆவணம் மற்றும் சொத்து முதலாவது குறிப்பிட்ட ஒருவருக்கு ஒப்படைக்க

வேண்டும்என்பதுடன் பதிவை ரத்துசெய்யும் கட்டளையை செயற்படும் வரை அல்லது அமைச்சரால் முறையீட்டின் போது கட்டளையை ரத்து செய்யும் வரை அந்த குழு செயலற்றதாக இருக்க வேண்டும்.

45. ஏதேனும் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் பதிவை ரத்து செய்தல்

சங்கத்தின் பதிவை இரத்துச் செய்தல்.

(அ) சங்கத்தின் கீழ் உள்ளவர்களில் இருபது உறுப்பினர் கொண்டதாகவும் அந்த சங்கத்தின் பதிவு செய்யும் நிறுவனம் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த சங்கத்தின் உறுப்பினர் தொகை இருபதை விட குறைந்திருந்தால்

(ஆ) சங்கம் பதிவுசெய்த திகதியிலிருந்து ஒரு ஆண்டு கால கட்டத்தில் அந்த பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கம் வேலையை ஆரம்பித்து இருப்பினும் அல்லது இந்த பிரிவின் கீழ் ரத்துசெய்யும் கட்டளையை விதிக்கும் திகதிக்கு முன் இரண்டு வருட காலத்திற்குள் அது செயலிழந்து விட்டால், பதிவாளர் பதிவு செய்தியை ரத்து செய்ய முடியும்.

(இ) பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சமுதாயத்தின் புத்தகங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் செயற் குழு மற்றும் உறுப்பினர் அல்லது வேறு உறுப்பினர் முன் வராத சந்தர்ப்பத்தில் உரிமைகோரலுக்காக பிரசித்தமான பத்திரிகையில் அறிவிப்பின் மூலம் அவருகளுக்கு 03 மாத கால அவகாசம் கொடுப்பதுடன் பதிவாளரால் வர்த்தமானி பத்திரிகை மூலம் அறிவிப்பு பிரசுரிக்கப்படுவதுடன் பதிவை ரத்துசெய்ய முடியும். மேலும் பதிவு ரத்துசெய்ததன் பின் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் உரிமைக்கொரல் பதிவாளரின் பொறுப்பு ஆகாது.

(ஈ) (1) பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு ஆணையாளர் அல்லது ஆணையாளர் அதிகாரமலிக்கப்பட்ட வேறு ஒருவர் அந்த சங்கத்திற்கு உட்பிரவேசிப்பதற்கு அல்லது புத்தகங்கள் பரிசீலனைசெய்வதற்கு மற்றும் புத்தகங்கள் சமர்ப்பிப்பதற்கு அறிவித்தபோது அதை தடைசெய்யும் போது மற்றும் செயற் குழு, மகா சபை கூட்டங்களுக்கு சமூகமலிப்பதை தடைசெய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது வருடாந்த கணக்காய்வு புதுப்பிக்கப்படாமல் இருக்கும் நேரத்தில் அல்லது வைப்பாளர்களுக்காக நிறைவேற்ற வேண்டிய உரிய பொறுப்புகள் நிறைவேற்றப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் அல்லது சங்கத்தின் மகா சபை உறுப்பினர்கள் 2/3 க்கு குறையாத தொகையின் வேண்டுகோல் ஆணையாளருக்கு முறைப்படி கிடைக்கபெறின் பதிவாளரின் விருப்பப்படி வேறு பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்திற்கு ஒன்றிணைப்பதற்கும் அல்லது பதிவை ரத்துசெய்வதற்கும் அல்லது கூட்டுறவு திணைக்களத்தின் பதிவு ஆவணத்திலிருந்து அகற்றுவதற்கும் அமைச்சரின் சிபாரிசுடன் கட்டளையை பெறுவதற்கு அமைச்சு குழுக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு அதிகாரம் உண்டு.

(2) மாகாண அமைச்சு சபையின் கட்டளை கிடைத்த பின் அந்த கட்டளையின் படி ஒன்றுணைத்தல் அல்லது பதிவை ரத்து செய்தல் அல்லது கூட்டுறவு திணைக்களத்தின் பதிவு ஆவணத்திலிருந்து அகற்றுவதல் செய்ய முடியும்.

46. பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தில் பதிவு 44 வது பிரிவின் அல்லது 45 வது பிரிவின் கீழ் கட்டளையினால் ரத்து செய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் இதற்கு முன் கலைக்கப்பட்ட திகதி யாக குறிப்பிடும் அந்த கட்டளையை செயற்படுத்தும் திகதியிலிருந்து அந்த சங்கம் கூட்டுத்தாபனமாக இருப்பதை தடைசெய்ய வேண்டும்.

பதிவு இரத்துச் செய்வதற்கான விளைவு.

அவ்வாறாயின், இந்த சாசனத்தின் கீழ் அல்லது வேறு ஒழுங்குளுக்கு கீழ் சங்கத்திக்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகள் பதிவாளரால் அந்த சங்கத்திற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தன்னார்வ அல்லது தன்னார்வர்க்கு ஒன்றிணைக்கப்பட்டதாக கருதப்பட வேண்டும்.

47. 44 வது பிரிவின் அல்லது 45 வது பிரிவல் (இ) மற்றும் (ஈ) உப பிரிவு இன்றி அந்த பிரிவின் கீழ் உள்ள உப பிரிவின் கீழ் சங்கத்தின் பதிவு இரத்துசெய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த சங்கத்தின் தன்னவர் அல்லது தன்னவராக ஒருவர் அல்லது அதற்குமேல் பதிவாளரால் நியமிக்க முடியும்.

சங்கத்தின் பதிவு இரத்துச் செய்த பிறகு கலைத்தல்.

சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு 44 வது பிரிவின் அல்லது 45 வது பிரிவல் (இ) மற்றும் (ஈ) உப பிரிவு இன்றி அந்த பிரிவின் கீழ் இரத்துசெய்யும் கட்டளையை நடைமுற்படுத்தும் துதியில் சங்கத்தின் அனைத்து சொத்தும்தன்னவர் அல்லது தன்னவராக ஒருவருக்கு ஒப்படைக்க வேண்டும்.

ஏலதாரர்
கட்டுநர்களுக்கு
உள்ள அதிகாரம்.

48. (1) 47 வது பிரிவின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ஒழித்துக்கட்டுகள் பதிவாளரின் வழிக்காட்டல் மற்றும் நிருவாகத்திற்கு அல்லது 49 வது பிரிவின் கீழ் கட்டளை மூலம் பதிவாளரால் தீர்மானிக்கப்படுகின்ற ஏதேனும் வரையறைக்குக் கீழ் பின்வரும் நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு அதிகாரம் உண்டு.

(அ) சங்கத்தின் சொத்துகளுக்கு சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் இருந்த உறுப்பினர்களால் செலுத்த வேண்டிய அல்லது சங்கத்தின் மரணமடைந்த உறுப்பினர்கள் மரணச் சொத்துகளில் கிடைக்க பெறும் சாந்தா நிதி காலத்திற்கு காலம் தீர்மானம் செய்தல்

(ஆ) உரிமையை பிரகடனம் சங்கத்தின் புத்தகங்களில் குறிப்பிடப்படாத கடனாளியால் உரிமையை பிரகடனம் உட்படுத்துவதற்காக அதை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அல்லது அந்த உரிமை பிரகடனம் அவரால் உறுதி செய்வதற்கு முன் செய்யும் சொத்து பிரிப்பதற்கு அல்லது கடனாளியை கைவிடப்படுவது ஏதேனும் திகதியில் விளம்பரம் அல்லது அறிவித்தல் மூலம் தீர்மானம் செய்தல்

(இ) கடனாளர்களிடமிருந்து எழும் முன்னுரிமை குறித்த இந்த சாசனத்தின் ஏற்பாடுகளிலிருந்து எழும் எந்தவொரு கேள்வியையும் தீர்மானம் செய்தல்.

(ஈ) 53 வது பிரிவின் குறிப்பிட்ட ஏதேனும் விபரம் ஏதேனும் சர்ச்சை (சங்கம் சம்பந்தமாக (சங்கம் தொடர்பாக அதன் குறிப்பிட்ட ஏலதாரர் சம்பந்தமாக குறிப்பிடுவதாகும்) அந்த பிரிவின் கீழ் வழிநடத்துதல் மற்றும் சமர்ப்பித்தல் சங்கத்திற்காக அவருடைய பெயரை பதவியில் வழக்கு மற்றும் சட்ட விஷயங்களில் எதிர்ப்பு சமர்ப்பித்தல்

(உ) கலைப்பு கட்டணம் யாதொருவரால் மற்றும் ன்ன அளவுகளில் இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தல்.

(ஊ) சங்கத்தின் கணக்குகளை சரிபார்த்து முடுவதற்கான தேவையான சொத்துக்களை சேர்த்து பகிர்வது சம்பந்தமாக கட்டளையிடல்

(எ) பதிவாளரின் அங்கீகாரம் முன் கிடைத்திருந்தால் சங்கத்தால் அல்லது சங்கத்திற்கு எதிராக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உரிமை கோரிக்கை தீர்வு காணப்படுகிறது

(ஏ) ஒழுங்கமைத்தல் செயல்முறையை ஒழுங்காக நடத்த தேவையான உறுப்பினர்களின் கூட்டங்களை அழைத்தல்

(ஐ) சங்கத்தின் புத்தகங்கள் ஆவணங்கள் மற்றும் சொத்துக்களை தனது பொறுப்புக்கு வைத்திருத்தல்

(ஓ) சங்கத்தின் சொத்து விற்பனை

(ஔ) சங்கத்தின் நடவடிக்கைகளை ஒரு தீர்மானகரமான முறையில் செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்வதற்கு முடிந்தவரை அதை பராமரிக்கவும். இருப்பினும், கடனளிப்பவரின் உள்ளடக்கங்கள் கடனுக்கான உரிமை இருக்கக்கூடாது.

(க) பதிவாளரால் சொத்துக்களை எளிய முறையில் விநியோகிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை கையாளுதல், சங்கத்தின் சொத்துகள் எளிய முறையில் விநியோகிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுத்தல்.

(2) இந்த சாசனத்தின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஏலத்தார் அதற்காக உருவாக்கப்படும் ஏதேனும் கட்டளைகளுக்கு கீழ் இந்த பந்தியின் நடவடிக்கைகள் செய்வதற்காக ஏதேனும் அதிகாரம் தேவைப்படும் அளவுக்கு மாவட்ட நீதிமன்றம் சம்பந்தமாக குடியியல் நடவடிக்கை சட்டக்கோவை கீழ் ஒழுங்குகள் செய்யப்பட்ட வழியில் (தேவை ஏற்படும் போது உடனடியாக) அந்த முறைப்படி கட்சிகளும் சாட்சிகளும் அவர்களை வற்புறுத்துவதற்கு நிர்பந்திக்க வேண்டும், அவற்றை ஆவணங்களை வழங்கும்படி கட்டாயப்படுத்த வேண்டும்

49. பிரிக்கப்பட்ட பதிவாளர் அதிகாரங்களை மற்றும் கடமைகளை நடைமுறைப்படுத்தல் வேண்டும்.

கலைக்கப்படுவதை
கட்டுப்படுத்த
பதிவாளர் சக்தி.

(அ) ஏலதாரர் செய்யும் எந்தவொரு கட்டளையையும் ரத்து செய்ய அல்லது மாற்றிக்கொள்ள
தேவையான போது புதிய கட்டளை இடுவதற்கும்,

(ஆ) ஏலதாரர், பதவியில் இருந்து நீக்குதல்,

(இ) சங்கத்தின் அனைத்து புத்தகம் ஆவணம் மற்றும் சொத்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று
கட்டளையிடுதல்,

(ஈ) 48 ஆவது பிரிவின் கீழ் ஏலதாரரின் அதிகாரம் எழுத்துமூலம் கட்டளையை கட்டுப்படுத்தல்,

(உ) கணக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று ஏலதாரர் அவருடைய விருப்பப்படி நியமித்தல்,

(ஊ) ஏலதாரர் கணக்கை கணக்காய்வு செய்து சங்கத்தின் சொத்தை பகிர்ந்தளிப்பதற்கு அதிகாரத்தை
அளித்தல்,

(எ) ஏலதாரர் ஊதியம் செலுத்துமாறு உத்தரவிட வேண்டும்,

(ஏ) ஏலதாரர் மற்றும் யாராயினும் மூன்றாம் நிலை தரப்பினர் மற்றும் இருக்கும் வரை 48(1)(இ)
பிரிவின் கீழ் தீர்ப்பதற்கான சமர்ப்பிக்க வேண்டிய சர்ச்சை அல்லாத ஏதேனும் சர்ச்சை
சம்பந்தமாக அது சம்பந்தமான தீர்ப்பதற்கான தீர்மானத்தில் பொறுப்பேற்றிருக்கும் அந்த
தரப்பினர் எழுத்து மூலம் விருப்பத்தை தெரிவித்தால் காப்பாற்றுவதற்காக சமர்ப்பிப்பதற்கு
பதிவாளரால் முடியும்.

(ஒ) ஒரு கூட்டுறவு அதிகப்படியான நிதி கணக்கு நிறுவப்படும் ஏலதாரரால் சேர்க்கப்பட்ட
அனைத்து நிதியும் இந்த நிதிக்கு வரவு வைக்க வேண்டும். என்றாலும் இந்த நிதி சட்டங்களுக்கு
ஏற்ப பதிவாளரால் செயல்படுத்த வேண்டும்.

50. (1) 49 வது பிரிவின் கீழ் தனக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் விடயம் சம்பந்தமாக ஏலதாரரின்
தீர்மானம் தரப்பினர் பொறுப்பேற்று இருப்பதுடன் அந்த பிரிவின் கீழ் பதிவாளரால்
செய்யப்பட்ட கட்டளை செயற்படுத்தும் முறையில் அந்த தீர்மானத்தை செயற்படுத்த முடியும்

கட்டளையை
செயற்படுத்தல்.

(2) ஏலதாரரால் அல்லது பதிவாளரால் 48 வது பிரிவின் அல்லது 49 வது பிரிவின் கீழ்
செய்யப்படும் கட்டளை ஏதேனும் சிவில் நீதிமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப கூடாது. அந்த
சங்கத்தின் பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடம் சம்பந்தமாக நீதிமன்றத்தில்
அதிகாரம் உள்ள ஏதேனும் சிவில் நீதிமன்றத்தால் அந்த நீதிமன்றத்தின் தீர்மானத்தை
விப்படுத்தியெயல்படுத்தும் முறை அந்த கட்டளையைநெயல்படுத்த வேண்டும். அவ்வாறாயினும்
பதிவுசெய்வதை நிராகரித்த சங்கத்தின் கடன் உரிமையாளர் ஏதேனும் வங்கியில் கடன்
ஏலத்தார் அல்லது பதிவாளர் 48ம் பிரிவு அல்லது 49 பிரிவின் கீழ் செய்யப்பட்ட கட்டளைக்கு
எதிராக அந்த ஏலத்தார் அல்லது பதிவாளர் கட்டளையிட்ட திகதியிருந்து அறுபது நாட்களுள்
அமைச்சருக்கு முறையீடுசெய்வதற்கு உரிமை உண்டு. அவ்வாறு சமர்ப்பிக்கும் முறையீடு
சம்பந்தமாக அமைச்சருக்கு குறிப்பிட்ட திகதியிலிருந்து அறுபது நாட்களுள் தீர்மானம்
கொடுத்தல் வேண்டும்.

(3) 48 வது பிரிவில் அல்லது பிரிவின் கீழ் ஏலதாரரால் அல்லது பதிவாளரால் கட்டளையிட்டதன்
பின் 60 நாட்களுக்குள் அமைச்சருக்கு எந்தவொரு முறையீடும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில்
அந்த ஏலதாரர் அல்லது பதிவாளரின் அந்த கட்டளையை காலம் முடிவடைந்த பின் இது
நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். அறுபது நாட்களுக்குள் அமைச்சருக்கு முறையீடு
சமர்ப்பிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அமைச்சரால் உறுதிப்படுத்தப்படும் வரை பதிவாளரின்
கட்டளையை அமுலாக்கப்படக்கூடாது.

பொது நீதிமன்றம்
நீதிமன்ற
அதிகாரத்தைக்
கட்டுப்படுத்தல்.

51. இதற்கு முன் வெளிப்படையாக முன் வைக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகள் செய்யும் அளவை தவிர இந்த சாசனத்தின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கம் கலைக்கப்பட்டது தொடர்பாக ஏதேனும் விடயம் சம்பந்தமான எந்த சிவில் நீதிமன்றத்தில் எந்தவொரு நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம் இருக்க கூடாது.

ஏலம் செய்வதை
முடிவு செய்தல்.

52. (1) பதிவுசெய்யப்பட்ட இரத்துச் செய்த சங்கம் ஏலவிற்பனை செய்யும் போது, நிதிகள் மீதமுள்ளவை நிதிகளை இந்த சாசனத்தின் குறிப்பிட்ட ஏற்பாடுகளின் கீழ் முதலில், கலைப்பு கட்டணம் அரசாங்கம் அல்லது மாகாண சபையில் பிணைவைத்த கடன் மீது செலுத்துவதற்காக அதன் பின்னர் சங்கத்தின் வேறு பொறுப்புகள் நிறைவேற்றுவதற்காக அதன் பின்னர், பங்கு மூலதனத்திற்கு செலுத்துவதற்காக சங்கத்தின் துணைச் சட்டத்தின் அனுமதி கிடைத்தால் இலாபத்தை பிரிக்கப்படுவாவிட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஆண்டு இலாபத்தை பத்து சதவீதம் இலாபத்தை செலுத்துவதற்காக இலாபம் சம்பந்தமான எந்த காலத்திற்கும் லாபம் இல்லை. அந்தக் கால கட்டத்தில் கலைக்கப்படும் திகதி முன் சந்தர்ப்பத்தில் உறுப்பினர்களுக்கு வெளியீடு கட்டணம் செலுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

(2) ஒரு சங்கத்தின் கலைப்பு முடிக்கப்பட்டது மற்றும் அந்த சங்கத்தின் ஏதேனும் கடன் உரிமையாளரால் சொத்துகளை பகிர்ந்தளிக்கும் தீர்மானத்தின் கீழ் தனக்கு சேர வேண்டியவை தொடர்பாக உரிமை கோரல் சமர்ப்பிக்க முடியாவிடின் ஏலம் செய்யும் விளம்பரத்தை வர்த்தமானப் பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கும் திகதியிருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் அது பராமரிக்கப்படக் கூடாது.

(3) (1) வது உப பிரிவின் கீழ் நிச்சயப்பட்ட செய்களுக்காக மற்றும் (2) உப பிரிவின் கீழ் ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஏதேனும் உரிமைக்காக நிதி பயன்னபடுத்தலின் பின் மீதியாக உள்ள ஏதேனும் உபரி இந்த சாசனம் நிறுவப்பட்ட முடியுமாக மீதி நிதி செலுத்த முடியும்

அத்தியாயம் - 10

தகராறுகள்

சிக்கல்களுக்குத்
தீர்வு காணல்
நியமனம்.

53. (1) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் வியாபாரம் தொடர்பாக ஒரு தகராறுகள்-

(அ) ஒரு உறுப்பினர், முன்னாள் உறுப்பினர், முன்னாள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் இறந்தவர்களின் உறுப்பினர்கள் அல்லது சங்கத்தின் கடந்த கால உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் கடந்த அல்லது தற்போதுள்ள பணியாளர்கள் அல்லது ஊழியர்களின் வாரிசுகள் அல்லது நியாயமான பிரதிநிதிகளுக்கு அல்லது இறந்த உத்தியோகத்தர்களின் உத்தியோகத்தர்கள் அல்லது ஊழியர்களின் வாரிசுகள் அல்லது நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு இடையே ; அல்லது

(ஆ) ஒரு உறுப்பினர், உறுப்பினர், முன்னாள் உறுப்பினர் அல்லது முன்னாள் உறுப்பினர் அல்லது இறந்த உறுப்பினர், ஒருசங்கத்தின் மற்றும் ஒரு சங்கம் அல்லது கடந்த கால அல்லது தற்போதைய ஊழியர் அல்லது தொழிலாளர் அல்லது ஒரு அதிகாரி அல்லது தொழிலாளர் அல்லது ஒரு வாரிசு அல்லது சட்டபூர்வமான பிரதிநிதி ; அல்லது

(இ) சங்கம் அல்லது அதன் குழு, அல்லது சங்கத்தின் பணியாளர் அல்லது ஒரு அலுவலர் அல்லது ஒரு ஊழியர் அல்லது ஒரு அதிகாரி அல்லது தொழிலாளர் அல்லது தொழிலாளர் அல்லது ஒரு சட்டபூர்வமான பிரதிநிதியாக ;

(ஈ) சங்கம் அல்லது அதன் செயற் குழு மற்றும் :-

I. வியாபாரம் அல்லது ஒரு பகுதியாக அந்த சங்கத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட வேறு சங்கத்தின் உறுப்பினர் அல்லது உத்தியோகத்தர் அல்லது ஊழியர் இருந்தார் ஒரு நபர்

(8) இந்த பிரிவின் கீழ் பதிவாளர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் வியாபாரத்தில் ஏதேனும் சிக்கல் இருந்தால், பதிவாளர் முடிவு இறுதியாக இருக்க வேண்டும். மற்றும் எந்த சிவில் நீதிமன்றத்தில் எந்த கேள்வியும் இருக்கக்கூடாது).

(09) இந்த பிரிவின் ஒரு 'உறுப்பினர்' என்பது ஒரு கூட்டு உறுப்பினரை குறிக்கிறது.

(10) இந்த பிரிவின் கீழ், ஒரு விவாதத்தின் ஒரு பதிவாளர் மற்றும் பதிவாளர் மற்றும் நியமனம் ஆகியவை குற்றவியல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் ஒரு பொது ஊழியர் எனக் கருதப்பட வேண்டும்.

ஒரு முடிவை
அல்லது முடிவை
செயல்படுத்தல்.

54. (1) 53 வது பிரிவின் கீழ் பதிவாளருக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு பிரச்சினை அல்லது மேல் முறையீடு சம்பந்தமாக அவரது முடிவு (இந்தப் பிரிவில் 'ஒரு முடிவு' என்று அழைக்கப்படுகிறது). அல்லது அந்த பிரிவின் கீழ் நடுவர்க்கு முறையீடுசெய்யப்பட்ட தகராறு தொடர்பாக அந்தப் பிரிவின் கீழ் பதிவாளருக்கு முறையான முறையீடு இல்லாமல், இந்தப் பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள என்று கூறப்படுவது தீர்ப்பு அந்த விவாதத்தில் ஒற்றைக் கட்சியில் தான் உள்ளது. மற்றப் பங்குதாரர் அந்தப் பிரச்சினையில் பணத்தைச் செலுத்த வேண்டியிருந்தால், எந்தக் கட்டணம் அல்லது அதற்கு சம்பந்தமான கட்டணங்கள் மற்றும் வட்டி இருந்தால் அத்துடன் செலுத்தப்படவில்லை என்றால் சந்தர்ப்பத்தில் பதிவாளரால் அந்த தொகையை அறிவிட வேண்டிய ஒரு பர்சுகருகே இந்த பிரிவில் இதற்கு முன் துஷ்பிரயோகம் என்று கூறப்படும் பர்சுகரு சம்பந்தமாக மூலம் பணம் செலுத்தப்படாவிட்டால் அக்கட்சியினர் சம்பந்தமாக-

(அ) கட்டணம் மற்றும் வட்டி இருந்தால், அந்த வட்டியுடன் அந்த தொகை சம்பந்தமான விபரம் மற்றும் கடனாளியின் பெயர் அந்த தொகை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிக்கையாகும். துஷ்பிரயோகம் செய்பவர்களிடமுள்ள சொத்து அமைந்துள்ள மாவட்டத்தில் உள்ள எந்தவொரு அதிகார வரம்பிற்கும் எந்தவொரு நீதிமன்றத்திற்கும் வழங்குதல் ; அல்லது

(ஆ) செலுத்த வேண்டிய தொகை மற்றும் அவரது வணிக அல்லது வசிப்பிடத்தை மீறியவர் மற்றும் கடைசி வணிக முகவரியின் பெயர் அடங்கிய சான்றிதழ் பிரிவு அமைந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு நீதிபதியிடம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படலாம்.

(2) (1) உப பிரிவின் (அ) பந்தியின் கீழ் ஒரு சான்றிதழ் ஒரு மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கு வழங்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில், அதைப் பெற்றபின், நீதிமன்றத்தால் துஷ்பிரயோகம்செய்தவரின் அசையா சொத்து அல்லது நிதி அல்லது ஏதேனும் மீட்டெடுப்பதற்கு தேவையான நிதி தேவைப்படும் நிதிகாரி (பிஸ்தல்) தேவை என்று கருதும்போது அதன் ஏதேனும் பகுதியை தடைசெய்து விற்பனை செய்வதற்கு பிஸ்தல் அங்கீகாரம் அளிக்கலாம். நியமிக்கப்படும் சொத்துக்களை தடை செய்வதை நிதி அதிகாரிகளுக்கு வழங்குவதற்கு இது உத்தரவிடப்பட வேண்டும். அந்த தடையை எடுத்து, அதை சமாளிக்கவும் 1979 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க சிவில் நடைமுறைச் சட்டத்தின் பிரிவு 226 வது பிரிவில் இருந்து 297 வது பிரிவு வரை பிரிவுகளின் விதிமுறைகளை மாற்றவும் தொடர்புடையதாகும்.

(3) (1) (ஆ)பிரிவின் கீழ் நீதிபதியால் ஒரு சான்றிதழை வழங்கியிருந்தால், பணத்தை மீட்டுக்கொள்ளும் பொருட்டு, ஏன் தவறு செய்தவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காதிருப்பது சம்பந்தமாக காரணம் காட்டுவதற்காக நீதியரசரால் தவறு செய்தவன்முன்பாக வரவழைக்கப்பட்டாலும், அவசியமான காரணங்களை அவரால் காட்டப்படவில்லை என்றால் சிறையில் அடைக்கப்படாவிட்டால்,அபராதம் தண்டிக்கப்பட்டாலும், அபராதம் விதிக்கப்படும் தவறுக்கு அந்த தவறுசெய்தவர் சம்பந்தமாக நீதிபதியால்,அந்த அபராதம் தண்டனையின் குறியீடால் சுமத்தப்பட்டதாக கருதப்பட வேண்டும். 1979 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் பிரிவு 291 ன் பிரிவுகளில் (ஏ) பிரிவின் ஆ பந்தி மற்றும் (அ) உப பிரிவின் (1) இன்றி) ஒழுங்குகளுக்கமைய அந்ததண்டனை விதிமுறை பொருந்தக்கூடிய போது, அந்த விதிகளின் விதிமுறைகளின்படி நீதிபதியால் செய்யக்கூடிய எந்தவிதமான கட்டளையையும் செய்யலாம். அபராதத் தொகையாக பணம் செலுத்துவதை தவறுசெய்தவர் இணங்கினால் அந்த தொகையை பதிவாளரால் குறிப்பிடப்படும் வங்கிக் கணக்கிற்கு அல்லது வேறு விதமாக செலுத்த வேண்டும் என்று நீதிபதியால் அபராதத் தொகையாக பணம் செலுத்துவது ஒரு வங்கிக் கணக்கில் பணம் செலுத்துவதற்கு விதிக்கப்பட்டால் பற்றுசீட்டு சட்டப்பூர்வமானது என்று திருப்தி அடைந்தால், அது நீதிமன்றத்திக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையாக கருதி கட்டளையிடுவதற்கு நீதிபதிக்கு அதிகாரம் உண்டு.

- (2) (அ) 41 வது பிரிவின் கீழ் பரிசோதனை அல்லது புத்தக ஆய்வு மூலம் அல்லது 40(2) உப பிரிவின் கீழ் கட்டளையின் படி, பதிவாளரால் நியாயத்திற்கான காரணங்களைக் கேட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நியாயத்திற்கான காரணம் தொடர்பாக பதிவாளர் திருப்தி

அடையவில்லை என்றால் இத்தகைய முன் தேர்தல் குழு விசாரணையின்போது பொருத்தமான குழுவிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அந்த நபர் அகற்றப்பட வேண்டும் என்றால், யாரும் ஏழு ஆண்டுகள் வரை நியமிக்கப்பட்ட கூட்டுறவு குழு உறுப்பினராக பதிவு என்று அந்த நபர் அகற்றப்பட வேண்டும் என்றால், யாரும் ஏழு ஆண்டுகள் வரை நியமிக்கப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தின் குழு உறுப்பினராக பதிவுசெய்யவோ அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்படாத நிலை, அத்துடன் 43(1)(அ) மற்றும் பிரிவு 43(1)(ஆ) பிரிவின் கீழ் ஒரு முடிவுக்கு உட்பட்ட ஒரு நபர் எந்த பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவு உறுப்பினராகவும் இருந்து தகுதியற்றவராக இருக்க வேண்டும்.

(ஆ) 41 ஆவது பிரிவின் பின்னர் பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தின் ஒரு உத்தியோகத்தர் தமது செயலை சரியான முறையில் செய்யவில்லை என்று செயர்திறனுடன் தமது செயலை செய்வது தகுதியற்றவர் என்று அல்லது வேறு முறையில் முடியாது என்று பதிவாளரால் முடிவுக்கு வந்தால் இந்த சாசனத்தின் அல்லது வேறு எழுத்து மூலம் சட்டத்தில் எது குறிப்பிடப்பட்டது அதற்கான எதிர்ப்பை சமர்ப்பிக்க சந்தர்ப்பம் உத்தியோகத்தருக்கு கொடுத்த பின் தேவையானவாறு விசாரணை நடத்துவதற்கு எதிர்பார்த்தல் உத்தியோகத்தரின் பதவி நிறுத்தத்திற்கு எழுத்து மூலம் தீர்மானம் செய்ய முடியும். முன்பு குறிப்பிட்ட விசாரணையில் குற்றவாளியான உத்தியோகத்தருக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தில் ஏதேனும் பதவிக்கு போட்டியிட முடியாது.

(இ) 41 ஆவது பிரிவின் கீழ் ஒரு பணியாளர் ஒரு பரீட்சை அல்லது புத்தகங்களை பரிசோதித்த பிறகு பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கத்தினால் தனது வேலையைச் செய்யவில்லை அல்லது பதிவாளர் தனது கடமைகளை திறமையாக செயல்படுத்துவதற்கு முறையற்ற அல்லது வேறுவிதமாக இயலாது என்று முடிவுசெய்தால், இந்த சாசனம் அல்லது மற்ற எழுதப்பட்ட சட்டம், ஊழியருக்கு அவரது ஆட்சேபணைகளை முன்வைக்க வாய்ப்பளிக்கும் வாய்ப்பை வழங்கிய பின்னர் ஒரு விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று ஊழியர் பதவியை இடைநிறுத்தி எழுதப்பட்ட ஒரு கடிதத்தின் மூலம் இது செய்யப்படலாம். சோதனை முன், குற்றவாளியான ஊழியர் பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தில் பதவி வழங்க முடியாது. அவ்வாறு அகற்றப்பட்டவர் அவர் நீக்கப்பட்ட தேதி முதல் ஏழு ஆண்டுகள் இருக்க வேண்டும். பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தின் அகற்றப்பட்டவர் அவர் நீக்கப்பட்ட திகதி முதல் ஏழு ஆண்டுகள் ஏதாவது ஒரு பதவி வகிக்க முடியாது இருப்பினும், இந்த உப-பிரிவின் கீழ் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளுடன் அதிருப்தி கொண்டுள்ள எந்தவொரு ஊழியருக்கும் 30 நாட்களுக்குள் தென் மாகாண கூட்டுறவு ஆணையாளருக்கு மேல்முறையீடு செய்யலாம் மற்றும் ஆணைக்குழுவின் முடிவை இறுதி செய்யலாம்.

57. பதிவுசெய்த சங்கத்தின் நிர்வாகத்தை திறம்பட நிர்வகிப்பதற்கு, வைப்புத்தொகையாளர்களின் வைப்புகளைப் பாதுகாத்தல், உறுப்பினர் உரிமைகளை பாதுகாத்தல், அந்த சங்கத்திற்கு அரசு அல்லது மாகாண சபையிலிருந்து அந்த முதலீட்டைப் பாதுகாப்பதற்காக அல்லது பணம் அல்லது பொருட்களைகொடுக்கப்பட முன்கூட்டியே பாதுகாக்கும் நோக்கத்திற்காக அந்த பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் செயற்குழுக்கு உறுப்பினராக ஒரு நபர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது உத்தரவாதம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று பதிவாளர் கருத்தில், இந்த சாசனத்தின் அல்லது வேறு சட்டம், அல்லது எந்தவொரு நபரும், அந்தச் சங்கத்தின் சார்பில் அல்லது சொல்லப்பட்டிருப்பின், அவரது கருத்துப்படி ஓய்வு பெற்ற சங்க உறுப்பினர்களாக நபர் நியமனம் செய்யலாம். ஆயினும் கூட, நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை, குழுவின் மொத்த உறுப்பினர்களில் பாதிக்கும் குறைக்கப்பட வேண்டும். இவற்றில், பதிவாளர் துணைத் தலைவர் அல்லது இரண்டே இரண்டு துணைத் தலைவர்களை நியமிக்கும் அதிகாரம் உண்டு. அந்த வேட்பாளருடன், குழுவின் தலைவரும் துணைத் தலைவர்களும் அதே விஷயத்தில் அகற்றப்பட வேண்டும். மற்ற எழுதப்பட்ட சட்டத்தில் தோன்றுவது என்னவென்றால், அந்தக் குழுவால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் உட்பட மொத்த உறுப்பினர்களின் மொத்த உறுப்பினர்களில் பாதிக்கும் மேலானவர்கள், முழு உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள்.

(ஒ) சங்கத்தின் துணை சட்டங்களை உருவாக்க முடியும் அல்லது உருவாக்க பட வேண்டிய துணை விதிகள் உருவாக்குதல், மாற்றங்களைச் செய்தல் மற்றும் வெளியேற்றப்படும் போது பின்பற்ற வேண்டிய செயல்முறை விதிக்கப்படும், திருத்தப்படும் அல்லது ரத்து செய்யப்படும் நிபந்தனைகளை தீர்மானிக்க முடியும்.

(ஓ) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தில் இருக்க வேண்டிய கணக்குகள் மற்றும் புத்தகங்கள் பதிவு சங்கத்தின் ஒரு சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகளை காட்டும் ஒரு இருப்புநிலைக் காலம் ஒரு காலத்திற்கு பிரசுரிப்பதற்கு தீர்மானம்செய்ய முடியும்.அமைக்கப்படலாம்.

(ஔ) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் கணக்குகளைத் கணக்காய்வு செய்வதற்காக மற்றும் அத்தகைய கணக்காய்வுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் இருந்தால்,அத்தகைய கட்டணங்கள் செலுத்துதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்தல்.

நடைமுறையில் இருக்கும் சங்கம் கணக்காய்வு செய்தல், அதை நிர்வாகித்தல் மற்றும் அதற்கு ஒத்துழைப்பு அளித்தல், மற்றும் கூட்டுறவு பிரசாரத் திட்டச் செயல்களுக்காக கூட்டுறவுக் கல்வி மற்றும் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டுப் பயிற்ச்சிக்காக கூட்டுறவு வியாபார நடவடிக்கை செய்வதற்காக நாளாந்த நடவடிக்கைகளுக்கு ஈடுபடும் போது ஏற்படும் செலவினத்திற்காக பதிவாளருக்கு தேவைப்படும் தேவைகளை பயன்படுத்துவதற்காக இந்த சாசனத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட தென் மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதிக் கணக்கிற்கு அனைத்து பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் அவ்வாறான ஏதேனும் சங்க சந்தா நிதி அறவிடுவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்வதற்கு கூட்டுறவு சாந்தா பணம் செலுத்த வில்லை என்பதற்காக ஏற்பாடுகளும் அந்த நிதி கணக்கின் நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவத்திற்காக ஏற்பாடுகள் அமைக்க முடியும்.

(க) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தில் பதிவாளருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அறிக்கைகள் அந்த அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டிய நபர் மற்றும் முறை தீர்மானிக்க முடியும்.

(ங) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் புத்தகங்களில் உட்பட்டிருக்கும் குறிப்பில் பிரதிகளை சான்றளிக்கும் நபர்களுக்கு மற்றும் முறைபற்றிய ஏற்பாடுகள் செய்ய முடியும்.

(ச) உறுப்பினரின் பெயர் பட்டியல் பதிவுகளின் பட்டியல் மற்றும் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாட்டு நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பொறுப்பு இது பெயர்களின் பட்டியலை தயார் செய்து பராமரிப்பதற்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்ய முடியும்.

(ய) ஒதுக்கப்பட்ட நிதி பராமரிக்கவும் மற்றும் அத்தகைய நிதிகளை பயன்படுத்தக்கூடிய நோக்கங்களுக்காக பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நிதி முதலீட்டுக்காக ஏற்பாடுகள் செய்யப்படலாம்.

(ட) சங்கத்தின் வழியில் பொருட்களின் விற்பனை செய்ய உரிய ஏதேனும் தகவலை அரசியலமைப்பு அல்லது ஒப்பந்தத்தை மீறுதல் தொடர்பாக ஒரு கேள்வி தீர்மானிக்கப்படக்கூடிய முறை மற்றும், அத்தகைய ஏதேனும் மீறல் சம்பந்தமாக கணக்கிடப்பட்ட இழப்பு அளவு நிர்ணயிக்கப்படலாம் அல்லது மதிப்பிடப்படும் முறைபற்றிய தீர்மானிக்க முடியும்.

(ட) நடுவர் அல்லது நடுவர் முறையின் முறை, பதிவாளர் அல்லது நடுவர் அல்லது நடுவர்களின் கடமைகள் நடைமுறை பின்பற்றப்பட வேண்டிய முறையும், பதிவாளர் அல்லது நடுவர் தீர்மானங்களின் முடிவுகளும் பதிவாளருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முறையீடுகளுக்கு பணம் செலுத்தப்பட வேண்டிய பணத்தில் இது குறிப்பிடப்படலாம்.

(ண) பதிவாளருக்கு பிரச்சினை சம்பந்தமாக கோரிக்கையை சமர்ப்பிக்கக் கூடிய கால எல்லை சம்பந்தமாக தீர்மானிக்க முடியும்.

- (த) கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் செயற் குழுவின் தேர்தல் தொடர்பான கட்டளைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டிய விதிகள் மற்றும் நடைமுறைகள் தொடர்பாக தீர்மானிக்க முடியும்.
- (த) சொத்து கொள்முதல் செய்தல் கையகப்படுத்துதல் விற்பனை செய்தல் மற்றும் அகற்றுவதற்கான பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் சம்பந்தமாக தீர்மானித்தல்.
- (ந) அரசு அல்லது மாகாண சபையிலிருந்து பணம் தேவைக்காக விண்ணப்பிக்கும் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் கடைபிடிக்க வேண்டிய நிபந்தனைகள் தீர்மானிக்க முடியும்.
- (ப) பதிவாளரால் செய்யப்பட்ட உத்தரவுகளுக்கு எதிராக அமைச்சருக்கு முறையீட்டு மனுவை சமர்ப்பிக்க முடியும். ஆனால், இந்த சாசனத்தின் கீழ் வெளிப்படையாக ஏற்பாடுகள்செய்ய நபருக்கு விடயம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
- (ப) 47 வது பிரிவின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட ஏலதாரர் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் மற்றும் ஏலத்தார் கட்டளைகளுக்கு எதிராக முறையீடு செய்யப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் தீர்மானிக்க முடியும்.
- (ம) 37 (1)(அ) வது தொடர் உப பிரிவின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதிக்கணக்கு ஆரம்பித்து பராமரிப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்வதற்கு மற்றும் அந்த நிதிக்கணக்கில் நிதிசெலவிட வேண்டிய முறையை பற்றிய செயல்கள் விதித்தல்.
- (ய) 53(3) வது உப பிரிவில் குறிப்பிட்ட ஒரு உபரி நிதி கணக்கை ஸ்தாபிக்கவும் பராமரிப்பிற்காகவும் ஏற்பாடுகள் செய்தல் மற்றும் அந்த நிதி கணக்கில் நிதி செலவுசெய்யும் முறையினை மற்றும் செயல்களை தீர்மானிக்கப்படும்.
- (ற) பலவித கூட்டுறவு சங்கங்களின் கூட்டுறவு பிரதேச செயற்குழு உறுப்பினர் தெரிவுசெய்தல் மற்றும் அனைத்தும் பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் கூட்டுறவுதேர்தல் நடத்துவதற்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்ய உரிய நடைமுறைகளை தீர்மானித்தல் மற்றும் அதற்கு அநுசாங்கிக விடயம் சம்பந்தமாக கட்டளையை குறிப்பிடலாம்.
- (ல) இந்தச் சாசனத்தின் அதன் கீழ் ஆக்கப்பட்ட சட்டத்தின் கீழ் முறையீடுகளை சமர்ப்பித்தல் விசாரணை செய்தல். அதுதொடர்பாக நியாயம் பற்றி பயன்படுத்த வேண்டிய படிவம் செலுத்த வேண்டிய கட்டணம், ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நடைமுறை மற்றும் அந்த விடயம் சம்பந்தமாக மற்றும் இடைநிரப்பு வேறு அனைத்து விடயமும் விதிக்க முடியும்.
- (3) தென் மாகாண சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்த சட்டமும் அமல்படுத்தப்படக் கூடாது.
- (4) 3 வது உப பிரிவின் உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பு மாகாண சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட பின்னர், அனைத்து விதிகளும் செல்லுபடியாகும் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

அத்தியாயம் - 13

அரசு அல்லது மாகாண சபைகளில் இருந்து அறவிட வேண்டிய கடன்கள்.

59. (1) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் எந்தவொரு அதிகாரி அல்லது உறுப்பினர் அல்லது இருந்த உறுப்பினர் அத்தகைய சூழ்நிலையில், அரசாங்கம் அல்லது மாகாண சபை கடன் அரசு மற்றும் மாகாண சபைக்கு கடன்பட்ட கடன்களை மீட்பதற்காக அரசு அல்லது மாகாண சபைக்கு கடன்பட்ட கடன்களை மீட்பதற்கான அரசாங்க கடன் கட்டளைச் சட்டம் ஒழுங்குகள் அமைக்கப்பட்டவாறு முறையில் அறவிட முடியும் என்பதுடன் 39(2) வது பந்தியில் ஒழுங்குகளின் கீழ் எந்த நபர் அல்லது நபருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய தொகைக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும்.

சங்கங்களின் அரசுக்கு மற்றும் மாகாண சபைக்கு அறவிட வேண்டிய கடன் வசூலிப்பதற்காக ஒழுங்குகள்.

- (2) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தில் அரசுக்கு மாகாண சபைக்கு அறவிட வேண்டிய (1) வது உப பந்தியில் கீழ் வசலிக்க வேண்டிய தொகை முதலாவதான சங்கத்தின்சொத்துகளில் அறவிட முடியும். இரண்டாவதாக, ஒரு உறுப்பினர் பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தின் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கம் தொடர்பாக உறுப்பினர்களின் பொறுப்பான கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழ் உறுப்பினர், மூன்றாவது அந்த சங்கம் சம்பந்தமாகவுள்ள உறுப்பினர்களிடமிருந்து அறவிட முடியும்.

14 வது அத்தியாயம்

நிதிக் கணக்குகள்

கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதியம், கணக்கு மற்றும் உபரி நிதிக் கணக்கு

கூட்டுறவு
மேம்பாட்டு நிதி
மேலாண்மைக்
கணக்கு.

60. (1) தென் மாகாணத்தில் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளின் நோக்கமாக கொண்டு (இங்கே மீண்டும்ஒருமுறை கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதிக் கணக்காக குறிப்பிடப்படுகிறது,) தென் மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதிக் கணக்கின் கணக்கு அமைக்கப்பட்டது
- (2) 1987 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க மாகாண சபை சட்டத்தின் III ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கு இந்த நிதியக் கணக்கு இணங்க வேண்டும்.
- (3) பின்வரும் நிதி இந்த நிதிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும்
- (அ) இந்த சாசனத்தின் பிரிவு 37 (1) இன் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கங்களில் இருந்து கிடைக்கும் நிதி
- (ஆ) அரசாங்க அல்லது மாகாண சபையிலிருந்து பெறப்பட்ட நிதி அல்லது நன்கொடைகள்
- (இ) கூட்டுறவு சங்கங்களினால் அல்லது தனி நபர்களினால் கிடைக்கப்படும்பெறப்பட்ட நிதி அல்லது நன்கொடைகள்
- (4) இங்கே மீண்டும் காட்டப்பட்டுள்ள ஒழுங்குகளின் கீழ் பின்ருமாறு காட்டப்பட்டுள்ள ஒருசெயல்களுக்கு அல்லது பலசெயல்களுக்காக அந்த நிதி செலவிடுவதற்கு பதிவாளர் செய்ய முடியும்.
- (அ) கூட்டுறவுக் கல்வி விரிவாக்கல், விளம்பர வேலைப் பயிற்சி
- (ஆ) கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் திறனை மேம்படுத்துதல்
- (இ) கூட்டுறவுச் சங்கங்களுக்கு நன்கொடை அளித்தல்
- (ஈ) கூட்டுறவு நிதிக் கணக்கு முகாமைத்துவம்செய்வதில் தேவையான நடவடிக்கைகள் செய்வதற்கான அனைத்துச் செலவும்
- (உ) இந்த சாசனத்தை செயல்படுத்தும் போது தென் மாகாண கூட்டுறவுச் அபிவிருத்தி திணைக்களம் சம்பந்தமாக அனைத்து அன்றாட நடவடிக்கைகளில் செய்வதற்கான அனைத்துச் செலவும்
- (ஊ) கூட்டுறவுச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நடவடிக்கை ஏதேனும் உத்தியோகத்தருக்கு எதிராக நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் செய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் அரசு சட்ட ஆதரவு கிடைக்கா பட்சத்தில் அதற்காக சட்ட ஆதரவை பெறுவதற்கு ஏற்கும்செலவு
- (எ) கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் காணக்காய்வின் போது மற்றும் அபிவிருத்தியில் போது ஏற்படும் செலவு

- (ஏ) கூட்டுறவுச் சங்க உறுப்பினர் பெயர்ப் பட்டியல் மற்றும் வாக்குப் பெயர் பட்டியல் மறுசீர்மைத்து நடத்திச்செல்லுவதற்காக ஏற்படும் செலவு
- (ஔ) கூட்டுறவு உறுப்பினர்,செயற்குழு உறுப்பினர், சங்கத்தின் பணியாளர், மற்றும் அந்த வியாபாரத்தை செய்வதற்குநேரடியாக தொடர்புடைய தாபனம் மற்றும் உத்தியோகத்தார்க்காக ஏற்படும் செலவு
- (ஐ) கூட்டுறவு அபிவிருத்தி நிதிக் கணக்கு நிர்வாகம் செய்தற்காகசெலவு
- (5) கூட்டுறவு நிதிக் கணக்கு நிர்வாகம்செய்வதற்கான நடவடிக்கைகான ஆணையாளரால் ஏழு பேர் கொண்ட குழு நியமிக்கப்படவேண்டும் . அந்த குழுவின் நிதி பரிபாலன சபையாகும். அந்த குழு
- (அ) பதிவாளர் குழுவின் தலைவர், கூட்டுறவு அபிவிருத்தி பிரதி ஆணையாளர் (நிர்வாகம்)பொறுப்பான அமைச்சின் அதிகாரி செயலாளரால் பெயரிடும் அரசின் உத்தியோகத்தர் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் (அபிவிருத்தி)மூன்று மாவட்டங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மூன்று மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு வாரியங்களின் பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்களில் ஒருவர் ஒரு உதவி ஆணையாளர், திணைக்களக் கணக்காளர் மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாகும்.
- (ஆ) அதிகப்பட்சமாக நான்கு முறை ஒரு குழு கூட்டம், தேவைப்பட்டால், குழு கூடி கோரிக்கையை கவனத்தில்கொண்டு பணம்செலுத்துவதற்காக தீர்மானம்செய்தல் வேண்டும்.
- (6) (அ) கூட்டுறவு நிதிக் கணக்கின் நிதி ஆண்டு ஒரு வருடம் இருக்க வேண்டும்
- (ஆ) ஒவ்வொரு ஆண்டும் காலாவதியாகும் 03 மாதங்களுக்குள், பதிவாளர் நிதியக் கணக்குக்கு அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும். கூட்டுறவுச் சபையின் பொறுப்பாளர் அமைச்சின் செயலாளர் மாகாண சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
- (இ) அரசு நிறுவனங்களின் கணக்குகளை கணக்காய்வு செய்வது தொடர்பான அரசியலமைப்பின் பிரிவு 154 இன் ஏற்பாடுகள்தென் மாகாண சபை கூட்டுறவு நிதியம் கணக்கு கணக்காய்வுசெய்வது சம்பந்தமாக தொடர்புடையதாகும்.
61. (1) பதிவை ரத்து செய்யப்பட்ட தொழிற்சங்கங்களின் கணக்குகளை முடித்து முடுவதற்கான நடவடிக்கைகள்செய்வதற்கு(இங்கே மீண்டும் உபரி நிதிக் கணக்கு என குறிப்பிடப்படுகிறது)தென் மாகாணத்தில் இந்த உபரி நிதிக் கணக்கு 1987 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க மாகாண சபை சட்டத்தின்111 பிரிவு விதிமுறைகளுடன் இணங்க வேண்டும்.
- (2) பின்வரும் பணம் இந்த உபரி நிதி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும்.
- (அ) வங்கிக் கணக்குகள் பதிவு இரத்து செய்த போது பணம் சமநிலை மற்றும் மீதமுள்ள நிதி
- (ஆ) ஏலத்தாரரிடம் அறவிட வேண்டிய நிதி
- (இ) பதிவு ரத்து செய்யப்படுவதற்கு முன்னர் ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு பெறக்கூடிய எந்த வகை பணமும்
- (ஈ) சொத்துக்களை நிறைவேற்றுவதில் இருந்து கிடைக்கும் பணம்
- (3) இந்த சாசனத்தின் 52 (1) மற்றும் (2) துணைப் பிரிவுகளின் காட்டப்பட்டுள்ள நோக்கத்திற்காக பதிவாளர் மூலம் பணம் எடுக்கப்படலாம். இருப்பினும், அத்தகைய சங்கத்திற்காக பெறப்பட்ட பணத்தை மீறுவது அவசியம் இல்லை.

அதிகப்படியான
நிதியம்.

- (4) மேற்கூறப்பட்ட 3 ஆவது துணைப்பகுதி நோக்கத்திற்காக நிதியுதவியின் பின்னர் ஏதேனும் உபரி வருமானால், பின்வரும் நோக்கத்திற்காக அல்லது செயல்பாட்டிற்கு பதிவாளர்செய்ய முடியும்.
- (அ) ஏதேனும் பதிவு செய்யப்பட்ட அடிப்படை சங்கத்தின் ஒரு பங்கு கொள்வனவுசெய்யவோ அல்லது பதிவாளரால் தீர்மானிக்கப்படும் வேறு முறையில் அல்லது அவ்வாறான சங்கத்திற்கு உதவி அளித்தல்
- (ஆ) பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்திற்காக நிலையான சொத்துக்களை கொள்ள்வனவு செய்ய உதவி அளித்தல்
- (இ) ஒரு ஏலதாரருக்கு எதிரான ஒரு சிவில் வழக்கில் அவரை விடுதலை செய்ய உதவி செய்தல்
- (ஈ) இந்த சாசனத்தின் கீழ் நிறுவப்படுகின்ற அல்லது நிறுவப்பட்ட ஏதாவது பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்திக்கு அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கங்களுக்கு உதவிசெய்யும் நடவடிக்கைகளுக்கு வேறு தாபனத்திக்கு அல்லது உதவி செய்தல்.
- (உ) கூட்டுறவு நிதி நிதிக் கணக்கு நிர்வாகத்தின் செலவு
- (5) மேற்பட்ட நிதிக் கணக்கை நிர்வகிக்கும் ஆணையாளரால் இருபத்திஐந்துபேர் கொண்ட ஒரு குழு நியமிக்கப்பட வேண்டும். அந்த மற்றும் குழுவின் உபரி நிதிகளின் நிர்வாக சபை 68 ஆகும். அந்த குழு
- (அ) பதிவாளர் குழுவின் தலைவர், கூட்டுறவு அபிவிருத்திப் பிரதி ஆணையாளர் (நிர்வாகம்)அமைச்சின் செயலாளர், கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர், திணைக்களம் மற்றும் கணக்காளர் ஆகியோரால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு ஆணையாளர், அமைச்சின் உத்தியோகத்தராக இருக்க வேண்டும்.
- (ஆ) ஒரு குழுவின் கூட்டத்தின் அதிகப்பட்ச மூன்று அமர்வுகளில், அவசியம் தேவைப்பட்டால், கூட்டிணைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள் கவனத்தில் கொண்டு பணம் செலுத்துவதற்கு தீர்மானம் செய்ய முடியும்.
- (6) (அ) நிதி ஆண்டு காலண்டர் ஆண்டாக இருத்தல் வேண்டும்.
- (ஆ) ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிவடைந்த மூன்று மாத காலத்திற்குள் நிதியக் கணக்கு சம்பந்தமாக அறிக்கை பதிவாளரால் கூட்டுறவு விடயத்திற்குப் பொறுப்பான அமைச்சின்செயலாளர் மூலம் மாகாண சபைக்குச் சமர்ப்பிக் வேண்டும்.
- (இ) அரசு நிறுவனம் கணக்கு கணக்காய்வு செய்வது தொடர்பாக அரசியலமைப்பின் 154-வது பிரிவு ஏற்பாடுகள் தென் மாகாண சபை சட்டத்தின் உபரி நிதிக் கணக்கு கணக்காய்வுசெய்வதற்கு உரித்தாகும்.

15 வது அத்தியாயம்

பல்வேறு காரணங்கள்

பதிவு செய்வதற்கான விதிமுறைகளில் இருந்து ஒரு சமுதாயத்தை விடுவிப்பதற்காக அமைச்சருக்கு விசேட அதிகாரம் உள்ளது.

62. இந்த சாசனத்தில் எவ்விதமான விடயத்திலும், அமைச்சர் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் விசேட கட்டளை அவரால் தீர்மானிக்க முடியுமான நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பதிவு செய்வது சம்பந்தமாக இந்த சாசனத்தில் விதிமுறைகள் சில சமயங்களில் ஒரு சங்கத்தை வெளியேற்ற முடியும்.

63. அமைச்சரால் சமமான வினேஷ கட்டளை மூலம் இந்த சங்கத்தின் வர்க்க விடுவிக்கஅல்லது ஒரு கட்டளையில் குறிப்பிட்ட ஏதேனும் திகதி இருந்து ஏதேனும் மாற்றங்களுடன் அந்த ஏற்பாடு ஒரு சங்கத்தின் வர்க்கத்திற்கு உரியதாகும் என்று கட்டளையிட முடியும்..

இந்த சாசனத்தின் ஏற்பாடுகளினூடாக சங்கத்துக்கு விடுவிப்பதற்காக விசேட அதிகாரம் உள்ளது.

64. (1) " ஐக்கிய உதவியாளர்' என்ற வார்த்தை அல்லது " கூட்டுறவு என்னும் வார்த்தை அல்லது தமிழ் மொழியில் " ஐக்கிய" என்ற வார்த்தை அல்லது " கூட்டுறவு" என்ற வசனம் அல்லது ஆங்கிலமொழியில் " கோபரேசன்" என்ற வார்த்தை அல்லது பகுதி என்ற என்றால் பெயரின் ஒரு தலைப்பு கீழ் வர்த்தகம்செய்தல் அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கம் இல்லாத ஒரு நபரும் அமைச்சரின் ஒப்புதல் இல்லாமல் ஒரு வியாபாரத்தைப் பராமரிக்க வேண்டும்.

கூட்டுறவு வார்த்தை எல்லை.

இருப்பினும், 1921 செப்டம்பர் 22 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் ஒருவரால் தொழில் நடாத்திச்சென்றது அல்லது வியாபாரம் நடாத்திச்சென்றது ஒருபெயரில் அல்லது தலைப்பின் கீழ் அவரால் அவர் சம்பந்தமான பின் வந்தவரின்பெயர் தலைப்பின் பாவித்தல் தொடர்பாக இந்த பந்தியில் ஏதுவும் பொருந்தாது.

(2) இந்த பந்தியில் விதிமுறைகளை மீறுகிற எவரும் பின்னர் நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி குற்றவாளி எனக் கண்டறியப்பட்டால் குற்றவாளி எனக் கண்டறியப்பட்டவர் பத்தாயிரம் ரூபா அபராதம் மற்றும் குற்றவாளி, தொடர்ந்துசெய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த குற்றம் தண்டனை பின்னர் இனிமேலும் குற்றம் செய்தால் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் மேலதிகமாக 100 ரூபா தண்டனைக்கும் உட்பட்டவர் ஆவார்.

65. (1) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் பிரிவு 39 இன் கீழ் அல்லது பிரிவு 41 இன் கீழ் சங்கத்தின் புத்தகங்களை அல்லது பரிசோதனைகளை ஆராயும்போது,கணக்குகளை ஒப்படைத்து மூடுவதற்கு அந்த சங்கத்தின் ஏற்பாடுகள் செய்வதுடன் அல்லது தன் முகாமைத்துவம் அல்லது சமூகமளித்த இந்த சாசனத்தின் அல்லது வேறு சாசனங்களின் சட்ட விதிக்கு அல்லது அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட சட்ட விதிக்கு அல்லது இல்லாவிட்டால் சங்கத்தின் துணைச் சட்டங்களுக்கு அல்லது செயற் குழுவின் கட்டளைகளுக்கு அல்லது பதிவாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதிசெயற்முறை பதிவாளர் அல்லது கூட்டுறவுச் சேவை ஆணைக்குழு வால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதேனும் பொது ஒழுங்களுக்கு முறனாக சங்கத்தின் நிதியை பயன் படுத்திய யாதொருவர் அல்லது ஒருநபர் குழுவால் அல்லது சங்கத்தில் இருந்த அல்லது தற்போதுள்ள உத்தியோகத்தரின் அல்லது பணியாளரின் அந்த சங்கத்தின் ஏதேனும் தொகையை அல்லது சொத்து கிடைக்க இருப்பதாகதெரியும் சந்தர்ப்பத்தில் பதிவாளர் தனது கோரிக்கையில், சங்கத்தின் செயற் குழுவின் அல்லது ஏலத்தாரர் அல்லது ஏதேனும் கடன் உரிமையாளரின் உதவியுடன் கோரிக்கையின் படி நபரின் அல்லது ஒரு குழு மூலம் அல்லது அதிகாரி அல்லது பணியாளர் நடவடிக்கை சம்பந்தமான பரிசீலனை செய்தல்.

(அ) அந்த தொகையை அதன் பகுதியை பதிவாளரால் தகுதி என்று கருதும் பட்சத்தில் வட்டியுடன் மீளசெலுத்துவதற்காக

(ஆ) பிற சொத்து அல்லது அதன் பகுதியை திரும்ப ஒப்படைத்தல்

(இ) சங்கத்தின் சொத்துக்களில் பொருந்தக்கூடியதாக கருதப்படும் குறிப்பிட்ட அளவு இழப்பீடு செலுத்த வேண்டும்

அவர் அல்லது அந்த குழுவை கட்டளை படலாம். அத்தகைய ஒரு நபருக்கு அல்லது அத்தகைய குழுவினுக்கு எதிராக அத்தகைய உத்தரவை பதிவாளர் அறிவிக்க வேண்டும்.பதிவாளரால் அந்த கட்டளையை செய்யாத காரணங்களைக் கூறவும் விளக்கவும் அந்த நபர் வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும். அந்த நபர் ஒரு ஊழியர் என்றால், குழுவானது அவரது வேலைகளை இடை நிறுத்தம் செய்யலாம்.

(2) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் குறிப்பிட்ட தொகையை திருப்பிச் செலுத்துதல் அல்லது அதன் சொத்துக்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகை செலுத்துவதற்கு (1) ஆவது உப பிரிவில் கீழ் செய்யப்பட்ட கட்டளைக்கு செயற்படாத சந்தர்ப்பத்தில் சங்கத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட வியாபாரம் நிலையம் அமைந்துள்ள அல்லது கட்டளையிடப்பட்ட ஒரு நபருக்கு அல்லது குழுவுக்கு அல்லது அதிகாரிக்கு அல்லது பணியாளருக்கு எதிராக அந்த நபர் அல்லது குழு அல்லது உத்தியோகத்தர் பணியாளர் ஊழியர் குடியேற்றப்பட்ட பிரதேசத்தில் அல்லது அதிகாரியிடம் குடியேறியிருக்கும் எந்தவொரு அதிகாரத்தையும் கொண்டிருக்கும் நீதவான் நீதிபதி, ஊழியர் குடியேற்றப்பட்ட பிரதேசத்தில் அல்லது அதிகாரியிடம் குடியேறியிருக்கும் எந்தவொரு அதிகாரத்தையும் கொண்டிருக்கும் நீதிவானுக்கு இந்த சாசனத்தின் 54(1)(ஆ) பிரிவின் படி சான்றிதழ் மூலம் விண்ணப்பிக்கும்போது அந்த தொகை சிறையிடப்பட்ட தண்டனை செய்ய முடியா பிணையின் மாத்திரம் தண்டனை செய்ய முடியுமான குற்றத்திற்காக அத்தகைய நபர் குழுவின் அதிகாரி அல்லது பணியாளர் சம்பந்தமாக நீதிவானின் அல்லது தண்டனை விதிக்கப்பட்ட அபராதம் அறவிட முடியும். 1979 இலக்கம் 15 உடைய தண்டனைக்குரிய தண்டனையினால் மட்டுமே தண்டிக்க முடியும், இது அதிகாரி அல்லது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றவாளி யாரானால் மட்டுமே தண்டிக்கப்பட முடியும். 1979 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் பிரிவு 291 ன் பிரிவுகளில் (குற்றவியல் நடைமுறைக் கோட்டின் உட்பிரிவு (i) (அ) மற்றும் (இ) ஆகியவற்றைத் தவிர) வேறு விதமாக விதிகள் பொருந்தும். அந்த தண்டனையை விதிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் அந்தப் பிரிவின் ஒழுங்குகளுக்கமைய நீதி மன்றத்தில் விதிக்கப்படும் ஏதேனும் கட்டளை அவரால் செய்ய முடியும். பதிவாளரால் செய்யப்படும் ஏதேனும் கட்டளை இந்த கட்டுரையில் எதுவும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் எந்தக் கட்டளையிலும் எந்தவொரு சட்டத்தின் துல்லியத்தையோ தீர்மானிக்கவோ, சரிபார்க்கவோ அல்லது தீர்மானிக்கவோ அங்கீகரிக்கவோ அல்லது இயற்றவோ செய்யப்பட கூடாது.

(3) எழுதப்பட்ட சட்டத்தின் கீழ் வேறு எந்த குற்றம் தொடர்பாக (1) ஆம் உப பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு நபர், ஒரு குழுக்கு அல்லது ஒரு உத்தியோகத்தருக்கு அல்லது தொழிலுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர்வது அல்லது நடாத்திச்செல்லுவது இந்த பந்தியில் முன் குறிப்பிட்ட ஏற்பாடுகள் அதன் கீழ் கட்டளைசெய்வதை காரணமாகக் கொண்டு தடுப்பதற்காக அல்லது அது சம்பந்தமாக வேறு முறையில் தாக்கல் இருக்கும் என்று கருதவும் புரிந்துகொள்ளவும் கூடாது.

66. (1) பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் தலைவரால் மற்றும் செயற் குழு அனைத்து உறுப்பினர்களாலும் ஆண்டுதோறும் பதிவாளருக்கு குறிப்பிட்ட படிவத்தில் சொத்து அல்லது பொறுப்பு பற்றிய அறிக்கை பதிவுத் தபாலில் அனுப்பப்படல் வேண்டும். அந்த எந்தவொரு நபரும் அல்லது நபரும் எந்த ஒரு குற்றத்திற்கான எந்தவொரு எழுத்துமூலமும், அதே ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் திகதியன்று அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுக்கு செய்யப்பட்டது,

(அ) அவரது சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் அனைத்தும்,

(ஆ) அவரது சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் மற்றும் அவரது அனைத்து மற்றும்

(இ) அவனது ஒவ்வொரு குழந்தைகளின் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் அனைத்தையும் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

(2) (1) ஆவது உப பிரிவின் குறிப்பிட்ட அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் தலைவர் அல்லது செயற் குழுவின் அனைத்து உறுப்பினரும் பதிவாளருக்கு சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ற வாறு தலைவர் அல்லது குழுவின் உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுவது அல்லது நியமிக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து 03 மாதங்களுக்குள் அவர் தலைவர் பதவியில் அல்லது செயற் குழுவின் அங்கத்துவம் வகிப்பதை நிறுத்தினால் அவர் முதல் பிரகடனத்தின் அடுத்த ஆண்டிற்கு முன்னல் ஒவ்வொரு தொடர்ச்சியான ஆண்டு யூலை முதலாம் திகதிக்கு முன்னர் செய்ய வேண்டும்.

(3) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் செயற்குழு அல்லது மாவட்ட அல்லது பிரதேச செயற் குழுவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் 14 நாட்களுக்குள் அவ்வாறு தேர்ந்தெடுத்த பதிவு செய்யப்பட்ட தபாலில் பதிவாளருக்கு தேர்வு செய்ய தகுதியற்றவர் இல்லை என்று ஒரு வாக்குமூலத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

சொத்துகள்
மற்றும்
பொறுப்புகள்
மற்றும்
வாக்குமூலங்கள்
பற்றிய அறிக்கை.

(4) மேற் குறிப்பிட்ட (2) மற்றும் (3) வது உப பிரிவின்படி நடவடிக்கை எடுக்க மீறும் ஒருவரின் பதவி அந்த காரணத்தால் முடிவடையும். அவ்வாறு பதவி முடியும் திகதியிலிருந்து மிகுதிப் பதவிக் காலம் அந்த சங்கத்தின் யாதொரு பதவிக்கும் நியமிப்பதற்கு தகுதியற்றவர்

(5) மேற் குறிப்பிட்ட (2) மற்றும் (3) வது உப பிரிவின்படி செய்யப்பட்ட பிரகடனங்கள் பொய்யென நிரூபிக்கப்பட்டால், அந்த நாளிலிருந்து ஏழு ஆண்டுகளுக்கு கால அவகாசம் எடுப்பதற்கு எந்த கூட்டுறவு சமுதாயமும் தகுதியற்றதாக இருக்காது. துணைப் பிரிவுகளில் செய்யப்பட்ட பிரகடனங்கள் பொய்யென நிரூபிக்கப்பட்டால், அந்த நாளிலிருந்து ஏழு ஆண்டுகளுக்கு கால அவகாசம் எடுப்பதற்கு எந்த கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு தகுதியற்றதாக இருக்காது.

67. பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களின் எண்ணிக்கை 39 ஆவது பிரிவில் ஒழுங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதுடன் கணக்காய்வுசெய்ததன் பின் அல்லது புத்தகம் தொடர்பான பரிசீலனையில் பின் சங்கத்தின் உத்தியோகத்தர் அல்லது உறுப்பினர் அல்லது பணியாளராக தனது தரத்தில் ஏதேனும் பணம் அல்லது ஏதேனும்பொருள் அல்லது சொத்துக்குபொறுப்பாக இருக்கும் அல்லது ஏனும் சந்தர்ப்பத்தில் பொறுப்பாக இருக்கும் ஒருவர் அந்த பணம் அல்லதுபொருள் அல்லது சொத்து தொடர்பான உரிமையாளராக உள்ள அல்லது ஏனும் சந்தர்ப்பத்தில் உள்ள நபரால் அந்த உத்தியோகத்தர் உறுப்பினர் அல்லது பணிப்பாளராக தனது பொறுப்பில்வைத்திருக்கும் அல்லது தன்னிடம் அறிவிடவேண்டிய என்று தன்னால்வைக்கப்பட்ட அல்லது கையொப்பமிடப்பட்ட கணக்குப் புத்தகங்களின் அறிக்கையில் காட்டப்படும் ஏதேனும் தொகை அல்லது அதன் மீதி அல்லது எந்தவொரு அபகரிப்புத் தொகையை செலுத்தவோ அல்லது அத்தகைய சொத்து அல்லது சொத்தின் மதிப்பை வழங்குவதற்கு நபர் தேவைப்படுவது சட்டபூர்வமானது. எந்தவொரு அபகரிப்புத் தொகையை செலுத்தவோ அல்லது அத்தகைய சொத்து அல்லது சொத்தின் மதிப்பை செலுத்துமாறு அல்லது பதிவாளரால் அந்த நபருக்கு அறிவிப்பது சட்டபூர்வமாக இருத்தல் வேண்டும்.

மற்றும் நம்பிக்கை மீறியதற்காக அபராதம்.

மேலும், அத்தகைய உறுதிப்பாட்டிற்கு பின்னர், அந்த நபரின் அளவு அல்லது அதன் இருப்பு அல்லது மதிப்பை செலுத்துதல் அல்லது அத்தகைய பொருட்கள் அல்லது சொத்துகளின் மதிப்பை முறையாக செலுத்த வேண்டும்.அவர் கணக்கில் எடுக்கத் தவறிவிட்டால், குற்றவியல் தண்டனையை மீறினால் குற்றவாளி ஆகிவிடுவார், ஒரு நீதி மன்றத்தின் விசாரணையின் போது குற்றவாளியென தீர்பளித்தால் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இல்லாத ஒரு கால வரையறைக்கு இரண்டு விதங்களில் சிறைதண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் அபராதம் விதிக்கப்பட வேண்டும், இந்த தண்டனை நீதிபதியின் சாதாரண நீதி அதிகாரத்தால் நிறுத்தப்படும்.10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இல்லாத ஒரு கால வரையறைக்கு இரண்டு விதங்களில் சிறைதண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் அபராதம் விதிக்கப்பட வேண்டும், இந்த தண்டனை நீதிபதியின் சாதாரண நீதி அதிகாரத்தால் செயல்படுத்த முடியுமாக இருத்தல் வேண்டும்..

68. (1) (அ) அனைத்து பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் ஒப்புதலுடனான துணைச்சட்டத்தில் விதிக்கப்பட்ட செயற் குழுவின் பதவிக்காலம் ஆரம்பித்த திகதி முதல் முன்று மாத காலத்திற்குள் ஒரு புதியகுழுவை நியமிப்பது செயற்குழுவின் கடமை ஆகும்.

நிர்வாக சபை நியமித்தல் அதிகாரம்.

(ஆ) அவ்வாறு செய்யப்படாவிட்டால், செயற்குழு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஆணையாளரால் நிர்வாக சபை நியமிக்க வேண்டும். அந்த நிர்வாக சபை சங்கம் நியமித்த செயற் குழுவின் அதிகாரங்கள், உரிமைகள் மற்றும் சலுகைகள்செயல்படுத்த முடியும்.

(இ) அதன் நிர்வாக குழு மூலம் ஆறு மாதங்களுக்குள் துணை சட்டத்தின் இணங்க பொதுக் கூட்டத்தை அழைத்து செயற்குழு நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

(2) (அ) என்றாலும் பின்வரும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நிர்வாக சபையை நியமிப்பதற்கு பதிவாளர் அதிகாரம் உண்டு.

I. செயற் குழு ராஜினாமா செய்தானால் புதிதாக செயற்குழு நியமிப்பதற்கு முடியாத நிலைமை உள்ளது.

II. மகா சபையால் செயற்குழு நியமித்தல்,செயல்படத் தவறிய அல்லது செயற் குழுவை நியமிக்க நடவடிக்கை எடுக்காமை

III. சங்கத்தின் நிர்வாகம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திக்குள் பதிவாளரால் நியமிக்கப்படும் சபை மூலம் செய்யப்பட வேண்டும் என மகா சபையின் தீர்மானம் அங்கீகரிக்கப் பட்டன,

(அ) அந்த நிர்வாக சபையால் ஆறு மாதத்திற்குள் துணைச் சட்டதிவி மூலம் மகா சபை ஒன்றைக் கூட்டி செயற் குழு நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அந்த நிர்வாக குழுக்கு சங்கத்தின் சதாரனமாக நியமிக்க செயற்குழுக்கு அதிகாரம் உரிமை மற்றும் சலுகைகள் செயல்படுத்த முடியும்.

(3) (அ) மேலும் 68(1) அ பிரிவின்படி நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முடியாத படி நீதிமன்ற மூலம் ஒரு உத்தரவுக் கட்டளை அல்லது இடைக்கால உத்தரவு அல்லது உத்தரவு வழங்குவதற்கு குழுக்கு அதிகாரம் அல்லது மகா சபை புறக்கணிக்கப்பட்டவுடன், ஆணையாளர் ஒரு மோசம் மூலம் நீதிமன்றங்களுக்கு ஒரு பிரேரணையை சமர்ப்பித்து ஒரு நிர்வாக குழுவை நியமிக்க வேண்டும். அந்த நிர்வாக குழுக்கு சங்கத்தில் நியமித்த ஒரு செயற்குழுவின் அதிகாரங்கள், உரிமைகள் மற்றும் சலுகைகள் செயற்படுத்த முடியும்.

(ஆ) அந்த நிர்வாக குழுவால் நீதிமன்றத்தை வேறு முறையில் விதித்தால் ஆறு மாதத்துக்குள் துணைச் சட்டத்திக்கு இணங்க மகா சபை அழைத்து செயற் குழு நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

(4) இந்த பிரிவுக்கு மேலதிகமாக இந்த சாசனத்தின் 38, 43, 56, மற்றும் 57 என்னும் பிரிவுகளில் நிர்வான குழுவை நியமிப்பது அதிகாரப் பதிவாளருக்கு உண்டு.

வழக்கைத் தீர்ப்பதற்கு யார் பொறுப்பு இருக்க வேண்டும்.

69. பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம் தொடர்பான ஏனும் காரணம் சம்பந்தமாக விசாரணை நடத்தல், பரிசோதனை மற்றும் 1979 இலக்கம் 15 உடைய குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் கோவையின் பாடம் XVII இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுவழக்கு நடத்துதல் ஒரு கூட்டுறவு அபிவிருத்தி திணைக்களத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

வங்கித் தகவல், முதலியன எந்த பதிவாளருக்கு சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.

70. பதிவாளரால் வேறு எந்த எழுதப்பட்ட சட்டமும் பதிவாளரால் எனக் கருதினால் கோரப்பட்ட வேண்டும், அதை பொருட்படுத்தாமல்

(அ) ஏதேனும் பதிவுசெய்யப்பட்ட சங்கத்தால் வங்கியுடன் செய்யப்படும் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பாக ஏதேனும் தகவல் அளித்தல் அல்லது

(ஆ) வங்கியுடன் இருந்த அந்த சங்கத்தின் வங்கிக் கணக்கை காட்டும் பிரதி வங்கியால் வைத்திருக்கும் லெஜர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று

(இ) சங்கம் நன்கொடையளித்த சங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எந்தக் காசோலையும் சமர்ப்பிக்க ஒரு வங்கி தேவைப்படலாம்.

நிறுவனத்தின் சட்டம் மற்றும் தொழிற்சங்க கட்டளை.

71. கம்பனிகள் சட்டம் மற்றும் தொழிற்சங்கக் கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் அந்தச் சட்டங்களை திருத்துவதற்கான எந்த விதிமுறைகளும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கங்களுக்கு பொருந்தாது.

72. (1) 1983 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க, கூட்டுறவுச் சங்க (திருத்தம்) சட்டத்துடன் 1992 இலக்க 11 உடைய கூட்டுறவு சங்கத்தின் (திருத்தம்) சட்டத்தின் திருத்தம் தேசிய அரச சபை 1972 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க, கூட்டுறவு சட்டத்தின் கீழ் 1970 இலக்கம் 35 உடைய கூட்டுறவு சங்கம் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் மற்றும் 1970 இலக்கம் 34 உடைய கூட்டுறவு சங்கத்தின் (விசேட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்க இந்த சாசனத்தை கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட தான கருதுவதுடன் இங்குள்ள அனைத்து நடவடிக்கைகளும் செய்வதற்கு அதிகாரம் உண்டு. அவ்வாறான ஏதேனும் சங்கம் பணியாளர் அல்லது உத்தியோகத்தர் துணைச் சட்டத்தின் செயற் குழுவின் கட்டளை கட்டம், பிரச்சினை, முறையீடு அல்லது ஏதேனும் நீதி அனைத்தும் இந்த சாசனத்தின் கீழ் ஒரு வேலையாக இது கருதப்படுகிறது.

- (2) இந்த சாசனத்தின் நடைமுறையில் நுழைந்த நேரத்தில் அனைத்து விதிகளும் இந்த சாசனத்திற்கு உட்பட்டதாகக் கருதப்படும், இது சாசனத்தின் விதிமுறைகளுக்கு இசைவாக இருக்க வேண்டும், மற்றும் சட்டத்தின் 58 ஆவது சட்டத்தின் கீழ் விதிமுறைகளை வரையறுக்கப்படும் வரை அமுலில் இருக்கும்.
- (3) இந்த சாசனத்தின் மூலம் நடவடிக்கை ஆரம்பிப்பதற்கு ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழ்செய்யப்பட்டதென கருதும் அனைத்து நியமனம் கட்டளை பிரப்பித்துவியிடப்பட்டது எனக் கருதும் அனைத்து அறிவிப்பு விளம்பரம் ஏலத்தாரரால் செய்யப்பட்ட அனைத்து தீர்மானம் ஒப்படைத்தல். ஒப்படைத்தல் என கருதும் அனைத்து சிவில் வழக்கு மற்றும் வழக்கு நடவடிக்கைகள் ஏற்படும் பிரச்சனை முடியுமான வரைதொடராக இந்த சாசனத்தின் கீழ் செய்ய வேண்டும் என்று வழங்கப்பட்ட முடியுமென கருதப்பட வேண்டும்.
73. (1) இந்த சாசனத்தின் செயல்கள் பதிவாளரால் அல்லது அவரால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட வேறு ஒருவரால் விதிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒருசெயல் ஏதேனும் தகவல்கொடுப்பதை வேண்டும் என்றே விலகிச் செல்லல், நிராகரிக்கும் அனைத்து பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம் அல்லது அதன் பதவியாளர் அல்லது தொழிலாளர் அல்லது உத்தியோகத்தர் மற்றும் இந்த சாசனத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு கீழ் வெளியிடப்பட்ட ஏதேனும் அழைப்புக் கட்டளை அல்லது எழுத்து மூலம்சட்டபூர்வமான கட்டளை, ஒருசாதாரண காரணம் அல்லாத கீழ்படியாத அல்லது சாசனத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஏதாவது ஒரு தகவல் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய விதிக்கப்பட்ட அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒருவரால் அவ்வாறு வழங்குவதற்குசட்டபூர்வமாக விதிக்கப்பட்ட ஏதேனும் தகவல் வழங்குவதற்கு நிராகரிக்கும் அனைவரும் மற்றும் வேண்டும் என்றே தவறான அறிகையை சமர்ப்பிக்கும் அனைத்து பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம் அல்லது அந்த உத்தியோகத்தர் அல்லது உறுப்பினர் அல்லது இந்த சாசனத்தின் கீழ் குற்றத்திக்கு குற்றவாளியாக முடியும்.
- (2) (1) உப பிரிவல் குறிப்பிட்ட குற்றம்செய்யும் ஒருவர் அந்த குற்றவாளியினதும் வழக்கில், ஒரு நீதி மன்றத்தின் விசாரணையின் பின்னர் தண்டனை அளிக்கப்படுகிறதொரு நீதிபதி இரண்டு வருடங்களுக்கும் அதிகமான காலம், ஒரு வழியில் சிறைவாசம் அல்லது ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு குறையாத தண்டப்பாளர் அல்லது இரண்டு சிறைச்சாலையில் அடைத்தல் மற்றும் அபராதம் ஆகிய இரண்டிற்கும் அல்லது அந்த தண்டனை நிதிபதியின் சாதாரண நீதிமன்ற அதிகாரத்திற்குமேல் என்றாலும் அவர் சரணடைய வேண்டும்.
- (3) மேற் குறிப்பிட்ட (2) ஆவது உப பிரிவில் கீழ் சிறைச்சாலைக்கு உட்பட்ட ஒரு நபர் எந்தவொரு கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் நடத்த அல்லது தகுதிவாய்ந்த வேட்பாளராக இருக்க தகுதியற்றவர் அல்லசிறைச்சாலைக்கு உட்பட்ட ஒரு நபர் எந்தவொரு கூட்டுறவு சங்கத்தை நடத்த அல்லது தகுதிவாய்ந்த வேட்பாளராக இருக்கத் தகுதியற்றவர் அல்ல
74. (1) பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தால் இந்த சாசனத்தின் கீழ் ஒரு சாசனத்தால் செய்யப்பட்ட எந்தவொரு கடமையையும் மீறினால், துணைச் சட்டத்தின் அல்லது அத்தகைய அதிகாரிகள் அல்லது சமூகத்தின் அத்தகைய அதிகாரிகளில் அத்தகைய அதிகாரி இல்லை என்றால், குழுவின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் எந்தக் குற்றத்திற்கும் தெரியாது.அல்லது அந்த குற்றத்திற்கு அவன் குற்றவாளி என்று கண்டால், அவர் தண்டனைக்கு சரணடைய வேண்டும்.
- (2) இந்த சட்டத்தின் கீழ் தனது செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துவதில் அத்தகைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு பதிவாளருக்கு கடமை உண்டு.இந்த சட்டத்தின் கீழ் தனது செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துவதில் அத்தகைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு பதிவாளருக்கு கடமை உண்டு.துணை ஆணையாளர், உதவி உதவி ஆணையாளர், உதவி ஆணையாளர் அல்லது இந்த சாசனத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு எதிராக, அவருக்கு வழங்கப்பட்ட அல்லது வழங்கப்பட்ட பதிவாளர் அதிகாரியின் கீழ், சிவில் அல்லது ஒரு குற்றவியல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படக்கூடாது..

தற்போதுள்ள சட்டங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் மீதமுள்ள பணியின் செய்வதற்கான அதிகாரமும் திருத்தங்களும்.

சாசனத்தின்படி செயல்படாததற்கான தண்டனை.

பதிவாளர்களின் செயற்பாடு சம்பந்தமான பாதுகாப்பு.

75. இந்த சாசனத்தில் குறிப்பிட்ட ஏற்பாடுகள் நடைமுறைப்படுத்தும் போது பதிவாளரின் தீர்மானத்திற்கு எதிராக மற்றும் இந்த சாசனத்தின் மீது பதிவாளரால் எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் எதிராக சட்டசெயல்பாட்டை நடாத்திச் செல்லுவதற்கு சங்கத்திற்கு செலவீனத்தை சுமக்கும் அதிகாரம் பதிவுசெய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை.

76. வசனங்களின் விதிமுறைகளின் அடிப்படையில், இந்த சாசனத்தின் 'சட்டங்கள்' தெற்கு மாகாணத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு, பொருத்தமான சட்டத்தில் பதிவு செய்யப்படும் சட்டங்கள் கொண்டிருக்கும்.

சங்கத்தின் நிர்வாகத்தை மேற்பார்வையிடுவதற்காக, 'குழு' என்று பதிவுசெய்திருக்கும் சங்கத்தின் ஆளும் குழு, பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கத்தின் வாரியத்தையும் 43, 44, 55 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் பதிவாளரால் நியமிக்கப்பட்ட நபர்களையும் உள்ளடக்கியது.

'அதிகாரி' என்ற சொல்லை ஒரு சங்கம் அல்லது ஒரு தலைவர், துணைத் தலைவர், பொருளாளர், செயலாளர் அல்லது எந்தவொரு கிளை அலுவலகத்தின் மற்ற உறுப்பினர்களையும் உள்ளடக்கியது.

'தென் மாகாண சபை' என்பது, 'தென் மாகாண சபை' என்பதாகும்.

தென் மாகாண சபையின் கூட்டுறவு அமைச்சராக அமைச்சர் அழைக்கப்படுகிறார்.

'அடிப்படை சங்கம்' என்பது 3 (1)(அ), (இ) மற்றும் (ஈ) பிரிவுகளில் குறிப்பிட்ட ஏதேனும் நோக்கத்திற்காக எந்தவொரு நோக்கத்திற்காகவும் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு சங்கம் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம் என்பதைக் குறிக்கிறது.

'சட்ட விதி' என்ற சொல், இந்த சாசனத்தின் கீழ் இயற்றப்பட அல்லது விதிக்கப்பட வேண்டிய விதிகள் என்று பொருள்.

'பணியாளர்' என்பது கூட்டுறவு சங்கத்தின் நிதியில் சம்பளப் வழங்கும் சேவை செய்யும் ஒருவர்.

'அரசு நிதியம்' என்பது அரசு அல்லது மாகாண சபையினால் வழங்கப்படும் முன்னேற்றங்கள் மானியங்களும், மற்றும் சாசனத்தின் பிரிவு 61, 62 இல் குறிப்பிடப்பட்ட நிதிகளிலிருந்து கடன் வழங்கல், மானியங்கள் மற்றும் உதவிகள் அல்லது பதிவாளர் பரிந்துரை அல்லது அங்கீகாரத்தில் பிற நிறுவனங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட அனைத்து பிற நிதி மற்றும் கடன் மற்றும் பதிவாளருக்கு செலுத்த வேண்டிய பணம் உட்படும்.

"பதிவாளர்" என்பது இந்த சாசனத்தின் கீழ் கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் பதிவாளர் ஒருவர் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட தென் மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர் கருத்தாகும்.

"கூட்டுறவு சங்கத்தின் உத்தியோகத்தர்" என்னும் இந்த சாசனத்தின் 2(1) மற்றும் 2(2) பிரிவின் கீழ் ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளருக்கு உதவிசெய்தற்கு நியமிக்கப்படும் கூட்டுறவு அபிவிருத்தி பிரதி ஆணையாளர் மற்றும் பதிவாளர், கூட்டுறவு அபிவிருத்தி சீரேஷ்ட மாகாண உதவி ஆணையாளர், கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர், மாவட்ட அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர், தலைமை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள், கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள், தலைமை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள், கூட்டுறவு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள். உட்படும்.

'பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம்' என்பது இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு சங்கம் அல்லது சமூகம் என்று பொருள்படும். 'பதிவு செய்யப்பட்ட சங்கம்' என்பது இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு சமூகம் அல்லது சங்கம் என்று பொருள்படும்.

'உறுப்பினர்' என்ற வார்த்தை ஒரு சங்கத்தின் பதிவு செய்ய வேண்டும் மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட பின்னர், உறுப்பினராகவும், சட்டங்கள் மூலமாகவும் உறுப்பினராக உள்ளார்.

'முழு உறுப்பினராக' இருக்க வேண்டும் ஒரு உறுப்பினர் இருக்க வேண்டும் உறுப்பினர்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மற்றும் ஒப்புதல் பங்கு. முழு உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட வேண்டும், பங்கு ஒரு வருடத்திற்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும்.

77. இந்தச் சட்டத்தின் சிங்கள மற்றும் தமிழ்மொழிகளுக்கு இடையிலான எந்த முரண்பாடும் ஏற்பட்டால், சிங்கள உரையே மேலோங்கி நிற்கும்.

சிங்கள
மொழியில்
முரண்பாடு
இருக்கும் போது
நடைமுறைப்படுத்தப்
பட வேண்டும்.

03-208